



Sommaire :

INTRODUCTION GÉNÉRALE :

Section 1 : Le phénomène criminel

A - L'existence du phénomène criminel

- a) La définition du phénomène criminel
- b) L'ampleur du phénomène criminel
- c) Les facteurs du phénomène criminel

B - La réaction sociale au phénomène criminel

- a) Les fonctions de la réaction sociale
- b) Les modèles de réaction sociale
- c) Processus de réaction sociale

Section 2 : Le droit pénal

Paragraphe 1 - La définition du droit pénal

A - Le contenu du droit pénal

- 1/ Les matières voisines
- 2/ Les composantes du droit pénal

B - La nature du droit pénal

- 1/ La nature mixte du droit pénal
- 2/ La nature sanctionnatrice
- 3/ La nature autonome

Paragraphe 2 : L'évolution du droit pénal

A - Le droit pénal jusqu'à la Révolution

B- Le droit pénal révolutionnaire et sous l'ancien code pénal

- 1/ Le droit pénal révolutionnaire
- 2/ L'ancien code pénal
- 3/ Le droit pénal depuis le code pénal actuel

I - L'INFRACTION

Titre 1 : La loi pénale : condition préalable de l'infraction

Chapitre 1 : La légalité des incriminations

Section 1 : Le principe de la légalité des incriminations

Paragraphe 1 : la notion de légalité des incriminations

A - Les fondements

- 1/ Les arguments en faveur de la liberté criminelle
- 2/ Tentative de la remise en cause de la légalité criminelle

B- Le contenu de la légalité des incriminations

1/ La signification du principe

2/ L'étendue du principe

Paragraphe 2 : le respect de la légalité des incriminations

A - Le contrôle de la loi

1/ Contrôle de constitutionnalité

2/ Contrôle de conventionnalité

a) Le rôle du Conseil de l'Europe

b) Le rôle du droit de l'Union Européenne

B - Le contrôle des actes administratifs

1/ La reconnaissance du contrôle des actes administratifs par les juridictions pénales

2/ Les modalités des actes administratifs par les juridictions pénales

Section 2 : Les corolaires de la légalité

Paragraphe 1 : Interprétation de la loi pénale

A- les différentes méthodes d'interprétation

1/ L'interprétation littérale

2/ Interprétation analogique

3/ Méthode téléologique

B - Les méthodes d'interprétation retenues

1/ Les lois pénales de fond

2/ Les lois pénales de forme

Paragraphe 2 : le domaine d'application de la loi pénale

A - L'application pénale dans le temps

1/ Les lois pénales de fond

2/ Les lois pénales de forme

B- L'application de la loi dans l'espace

1/ Les conflits de loi

a) Le principe de territorialité

b) Le principe de personnalité

- La personnalité active

- La personnalité passive

c) Autres systèmes

2/ Collaboration répressive internationale

Chapitre 2 : La mise en oeuvre des incriminations

Section 1 : Classification des incriminations

Paragraphe 1 : Classification des infractions d'après leur gravité

A - Le principe de la distinction

B - Les intérêts de la distinction

Paragraphe 2 : La classification des infractions d'après leur nature

- A - Infraction politique et infraction de droit commun**
- B - Infraction militaire et infraction de droit commun**
- C - Infraction de terrorisme et infraction de droit commun**
- D - Criminalité organisée et infraction de droit commun**

Section 2 : Le choix des incriminations : opération de qualification

Paragraphe 1 : Choix entre les qualifications en concours

A - Les critères du choix

- 1/ Les qualifications incompatibles
- 2/ Qualifications redondantes

B - Les critères du choix de la qualification

- 1/ La détermination de la qualification
- 2/ L'évolution de la qualification

Paragraphe 2 : Le concours idéal de la requalification

A - Principe de l'unité de qualification

B - Exceptions : la pluralité de qualification

Titre 2 : Les éléments de l'infraction

Chapitre 1 : L'élément matériel de l'infraction

Section 1 : La matérialité de l'acte

Paragraphe 1 : La nature de l'acte

A - Infraction de commission et d'omission

- 1/ Le contenu de la distinction
- 2/ Les conséquences

Paragraphe 2 : La durée de l'acte

A - Le contenu de la distinction

B - Les intérêts de la distinction

- 1/ Prescription
- 2/ Application de la loi pénale dans le temps
- 3/ La complicité

Section 2 : Le résultat de l'acte

Paragraphe 1 : L'exigence d'une relation causale avec le résultat

A - La certitude du lien de causalité

B- L'intensité du lien de causalité

Paragraphe 2 : Indifférence d'une relation causale avec le résultat

A - L'incrimination de l'acte inachevé (la tentative)

- 1/ La tentative ratée / ininterrompue
- 2/ L'infraction impossible

B - Incrimination de l'acte dangereux

- 1/ Infraction formelle
- 2/ L'infraction obstacle

Chapitre 2 : L'élément moral de l'infraction

Section 1 : La faute intentionnelle

Paragraphe 1 : Le dol général

A - L'importance de la volonté de commettre le fait incriminé

- 1/ La notion d'intention
- 2/ Sa mise en oeuvre

B - L'indifférence du mobile

- 1/ Le principe de l'indifférence des mobiles
- 2/ La prise en compte exceptionnelle des mobiles

Paragraphe 2 : Le dol spécial

A - La notion

B - La mise en oeuvre du dol spécial

Section 2 : Les fautes non intentionnelles

Paragraphe 1 : La faute d'imprudence simple

A - Le contenu de la faute d'imprudence simple

- 1/ L'exigence d'une imprévoyance
- 2/ L'exigence d'une indiscipline

B - L'appréciation de la faute d'imprudence simple

- 1/ Méthodes envisageables
- 2/ La méthode retenue

Paragraphe 2 : Les fautes d'imprudence qualifiées

A - La faute de mise en danger délibérée

- 1/ Contenu de la FMDD
- 2/ Domaine de la faute

Paragraphe 3 : La faute civile et la faute pénale non intentionnelle

Section 3 : La faute contraventionnelle

Paragraphe 1 : La notion de la faute contraventionnelle

Paragraphe 2 : Le régime de la faute contraventionnelle

MÉTHODOLOGIE EXAMEN

Bibliographie :

Xavier Pin « Droit pénal général », collection cours Dalloz
Manuel cas pratique et / commentaire d'arrêt : collection Ellipse

Introduction générale
I– Infraction
II– La responsabilité pénale

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le **droit pénal désigne étymologiquement le droit de la peine**. Une peine c'est la **sanction particulière infligée par la société à l'auteur d'une infraction**.

Ainsi, le **droit pénal est l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'Etat vis à vis des infractions et des délinquants**.

Cette discipline repose sur la commission d'une infraction, c'est à dire un comportement que le législateur a désigné comme tel préalablement. → Ce qui n'est pas interdit est donc permis.

Le législateur, dans le Code pénal, va **designer à l'avance ce qui est interdit**,

Le code pénal se traduit par une sanction particulière, une peine. Elle est infligée au nom de la société au délinquant.

Le **droit pénal est donc le droit qui répond aux phénomènes criminels**.

Section 1 : Le phénomène criminel

Le phénomène criminel renvoie aux transgressions les plus graves attentatoire à l'ordre et à la sécurité, contraire aux valeurs sociales admises et punies par la loi.

Le **crime au sens général est inhérent à toute société**, et **toutes les sociétés s'efforcent d'apporter une réponse au phénomène criminel**. Toutes les sociétés ont un droit pénal.

De plus, les toutes premières traces du droit que l'on connaît sont du droit pénal.

Le phénomène criminel est aussi un phénomène social particulier, car se trouve au centre de 3 intérêt fondamentaux :

- **l'intérêt de la société**, dont l'équilibre est menacé par le crime. C'est donc la société qui punit
- **l'intérêt de la victime**, car c'est elle qui va subir. Le droit va essayer de réparer ce qui a été commis en protégeant la victime.
- **le délinquant**, c'est l'auteur de l'infraction. Il faut le juger en garantissant un certain nombre de principe (présomption d'innocence, droit d'avocat, procès équitable etc)

A– L'existence du phénomène criminel

Le **crime est un phénomène social permanent dans le temps et dans l'espace**. Aux origines de l'humanité on retrouve déjà le crime. (le vol de la pomme dans le jardin d'Eden).

Rousseau, Hobbes, → l'Etat de nature est un état de guerre généralisé.

Durkheim est le fondateur de la sociologie, **cherche un phénomène social incontestable à étudier : le crime**. « Le crime ne s'observe pas seulement dans la plupart des sociétés de tel ou tel espèce mais dans toutes les sociétés, de tous les types ».

Selon les philosophes, le **propre de l'homme est le crime**. Le phénomène criminel est un phénomène beaucoup étudié (cinéma, littérature, etc)

a) La définition du phénomène criminel

– **Définition scientifique** : Le crime, au sens de phénomène criminel, a d'abord été étudié en sociologie puis en criminologie.

En sociologie, le crime constitue une violation d'un interdit social, de sorte que le crime suppose une société et la conscience d'enfreindre un interdit. Le crime est aussi un acte anti-social, car il porte atteinte autant à la société qu'à la victime.

En criminologie (science du crime, étude du crime et des moyens de lutter contre lui).

Il faut distinguer selon les infractions :

- **Infractions naturelles** : toutes ces infractions sont caractérisées par la violence et la ruse.
- **Infractions artificielles** : ne sont pas intuitivement connues, on ne peut pas dire qu'il y ait nécessairement violence ou ruse. Ex : on est obligé de mettre sa ceinture en voiture, si on ne la met pas c'est une infraction pénale. → pas de violence ni de ruse.

Ex : La construction d'une maison sans permis.

Il existe également la **criminologie de la réaction sociale**, apparu dans les années 70. Dans cette conception, le crime n'existe pas en temps que tel, c'est la société qui désignera un comportement déviant et qui stigmatisera le délinquant. Le Merent, initiateur de cette pensée, « ce n'est pas la déviance qui conduit au contrôle social mais le contrôle social qui conduit à la déviance ». => pense que la victime est en faute car elle n'aurait pas dû être là.

– **Définition juridique** : En droit, le mot crime a un sens plus précis, le crime est une des 3 catégories d'infraction, la plus grave. La violation d'un interdit pénal s'appelle une infraction → violation d'un comportement désigné à l'avance par le législateur comme étant interdit. Le code Pénal classe les infractions entre 3 catégories :

- les crimes (meurtre, viol)
- les délits (le vol, l'abus de confiance, etc)
- les contraventions (non paiement de paramètres, etc)

Ainsi, en droit pénal, le crime, est l'une des infractions. Cependant, au Québec, le crime regroupe les 3.

Le phénomène criminel pour un juriste est donc la violation d'une interdiction ou d'une obligation, préalablement édicté par le législateur.

b) L'ampleur du phénomène criminel

On a commencé à essayer de mesurer le phénomène criminel au 19e siècle, c'est donc relativement récent. Au 19e siècle, sous l'effets de la sociologie, en ayant recours aux statistiques (policières). Les statistiques mesurent relativement précisément les crimes et les délits (les contraventions restent vastes).

La criminalité est l'ensemble des crimes et des délits commis au cours d'une période donnée dans une zone géographique donnée (indicateur pas très précis car les crimes et les délits sont comptés de la même façon). Depuis les années 70 les stats sont très largement contestées, on leur reproche de ne pas refléter la réalité. Parfois elle comptabilise des faits qui n'existent pas (fausse déclaration par ex). Aussi, on peut ne pas prendre en compte un crime qui existe = chiffre noir de la criminalité. (c'est notamment le cas des infractions sexuelles). Ces chiffres ne sont pas comptabilisés, soit parce que les victimes n'ont pas posé plainte, ou alors la plainte a été refusée, etc.

Les stats criminelles sont donc imparfaites, ce n'est pas une mesure absolument juste de la criminalité. Cependant ce n'est pas très grave : on a quand même une façon précise de mesurer l'évolution de la criminalité puisque chaque année le chiffre noir est approximativement le même.

De plus, les résultats donnés par les stats criminelles sont confortées par d'autres méthodes :

– La technique du sondage :

° Enquêtes de victimisation. On essaye de trouver un panel de personnes représentatives et on leur fait remplir un questionnaire.

° Enquête d'auto-confession : on va demander si la personne a été l'auteur d'un vol etc.

– Le coût du phénomène criminel : les assurances vont parfois indemniser,

=> Ces chiffres vont être équivalents avec l'indice de criminalité des stats policières.

En criminologie, on aborde le phénomène criminel de façon quantitative de 2 façons différentes :

– le volume de la criminalité : l'ensemble des crimes et délits commis en France en une année. En 1950 on comptait environ 600 000 crimes et délits. Aujourd'hui, c'est relativement stable, environ 3 700 000 crimes et délits. -> x6 en 70 ans. On observe donc une forte augmentation. Cependant, en France, la population a environ doublé. Ainsi, en réalité, la criminalité a fait x3. De plus, env 60% de la criminalité sont des vols. En réalité, ce sont les vols qui ont augmenté. Le nombre de meurtre est globalement stable.

– la structure de la criminalité : On va essayer de regarder au sein de la criminalité la composition de celle-ci. Qu'elle est la répartition entre les infractions ? On a fait des catégories, et la répartition est globalement toujours la même :

- infraction contre les biens env 68%,
- infraction en matière de stupéfiants env 17%,
- infraction économique et financière env 10%
- infractions contre les personnes env 5%

c) Les facteurs du phénomène criminel

Lorsque la criminologie est apparue elle a essayé de rechercher quels sont les facteurs du phénomène et d'expliquer. Puis on a affiné :

- Lombroso : médecin, aliéniste (psychiatre)
- Ferri : professeur de droit
- Garofalo : magistrat

Chacun a apporté une pierre à la criminologie.

° Lombroso est le premier à intervenir 1860–90 : il va changer le regard, et au lieu de regarder l'infraction, il va regarder le délinquant. Il va dessiner les criminels, etc, et va essayer d'en tirer des constantes. Il rédige « L'homme criminel ». Il va classer les délinquants, en essayant de faire des corrélation entre l'aspect physique et l'infraction commise. Il va donc imaginer des facteurs anthropologiques, anatomiques. Il part du constat d'une insensibilité morale.

=> Analyse contestable

° Marx et Hengels ont proposé une analyse selon laquelle le crime serait un sous produit du capitalisme. Ils pensent que dans une société communiste il n'y aurait plus de crime.

Distinction plus moderne :

-> Facteurs prédisposants :

- la situation culturelle des délinquants (conflit de culture, on ne sais pas de quelle culture on vient réellement).
- la théorie de l'anomie : l'absence de norme, d'intégration des norme sociales (ex : jeter les dechets dans la nature)
- les conditions de logement : famille nombreuse, lieu d'habitation etc
- niveau de vie
- faillite des institutions pénales (intervention de la police, etc)

-> Facteurs déclenchants : L'étude du passage à l'acte, quels sont les ressorts du passage à l'acte

- la personnalité criminelle
- la situation pré-criminelle : la situation juste avant de commettre l'infraction. Par exemple, si commettre une infraction est facile (absence de surveillance etc), le délinquant sera plus a même de commettre cette infraction. Dans les années 1980, la criminalité a bcp baissé en France car suite aux attentas, la sécurité nationale a été renforcée.

B- La réaction sociale au phénomène criminel

La réaction sociale est aussi ancienne que le phénomène criminel. Selon les sociétés données, selon les périodes considérées, les réactions sociales sont différentes.

a) Les fonctions de la réaction sociale

La réaction sociale vise à protéger la société. Fonction qui relève de l'idée de justice, et fonction qui relève de l'idée d'utilité.

Le droit pénal combine ces 2 fonctions :

- Idée de justice : la société réagit d'abord parce que c'est juste, ce serai injuste de ne pas réagir. La réaction sociale a une fonction morale, fonction rétributive. Le point de départ de cette idée est que l'homme, l'être humain, est libre d'agir, ou pas. Ainsi, a partir du moment ou l'on commet une infraction on est responsable. La mesure de la peine est donc l'infraction. Plus la peine est grave plus la peine est lourde. La peine se tourne vers le passé, vers l'infraction commise. Conception qui date de l'Antiquité et qui s'est renforcé sous le christianisme avec le pêcher. Cette conception s'est laïcisé avec Kent au 18e. Aujourd'hui cette conception est présente dans le code pénal.

- Idée de l'utilité : au 18e, Montesquieu et Beccaria ont montré les insuffisances de la pure rétribution. Beccaria et Bentham ensuite ont expliqué qu'il fallait punir parce que c'était utile.

-> Neutralisation, empêcher de commettre une infraction. (le bannissement, etc)

-> Dissuasion :

° Collective (la pendaison publique par exemple)

° Individuelle : on souhaite éviter la récidive (condamnation avec sursis, interdiction de voir la victime etc)

→ **Réinsertion** : essayer de réintégrer dans la société une personne qui n'y est pas, ou plus. (après 18 ans de réclusion criminelle, les repères sociaux, l'autonomie etc sont chamboulés)

Art 130-1 CP : « afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction 1) de sanctionner l'auteur de l'infraction 2) de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

La neutralisation n'est pas mentionnée dans le code pénal...

b) Les modèles de réaction sociale

Il existe historiquement deux modèles :

– **Le modèle juridique** : Théorisé par Beccaria : le postulat de ce modèle est que **l'homme est libre d'agir ou pas. Il est donc libre ou pas de commettre une infraction pénale**. Cette liberté s'entend vis à vis d'un texte qui liste les comportements interdits.

Beccaria dit que **la loi doit dire à l'avance ce qui est interdit**. Ensuite, une fois qu'il sait ça, l'homme est libre d'agir. Mais **s'il commet une infraction il l'a commet consciemment, il est donc responsable**.
=> Modèle de la plupart des démocraties.

– **Le modèle criminologique** : l'opposé du modèle de Beccaria, conçu par 3 italiens (Lombroso, Ferri, Garofalo). Selon eux, **l'homme est déterminé, il n'est pas libre**. « Déterminé biologiquement » selon Lombroso. Il **imagine une catégorie de personnes dites « criminels nés »**. Il est **biologiquement constitué comme criminel**. Ferri assouplit un peu et dit que le **déterminisme peut être social** (il vient d'un milieu défavorisé il va forcément commettre une infraction). Dans ce système, le droit pénal n'a pas besoin d'attendre l'infraction, il va pouvoir intervenir directement. → « l'état dangereux », selon Garofalo. On ne va pas parler de peine, ni d'infraction ni de responsabilité. Il **faut donc faire cesser l'état dangereux, avec des mesures de sûreté, qui vont durer aussi longtemps que l'état dangereux**.
=> Système profondément liberticide et dangereux. Mis en place en Allemagne Nazi (internement des Juifs et des Tsiganes), ou en Italie fasciste (Mussolini a demandé à Ferri de rédiger un code pénal fasciste).

Ce modèle a en partie inspiré un modèle contemporain :

– **Modèle contemporain de réaction sociale** : modèle juridique avec des apports criminologiques. On va **conserver certains points du modèle criminologique comme l'idée de sursis** (avec l'idée de l'état dangereux), ou encore la **libération conditionnelle** (on va considérer que le délinquant n'est plus dangereux)

Pendant longtemps le modèle français était un mélange des deux modèles. Depuis quelques années on a un **développement très important du modèle criminologique**. (rétention de sûreté, consiste à garder qlq'un qui a fini sa réclusion criminelle dans un établissement spécialisé)

c) Processus de réaction sociale

CM2 : 17/09

Présenter la façon dont le droit organise la réaction sociale. Tout commence par l'infraction. **La procédure va dépendre de la nature de l'infraction**. Pour les contraventions, la procédure est souvent

expéditive.

– **Contravention** : Rédaction d'un procès verbal par un policier, adressé à l'auteur de la contravention, et il va le plus souvent payer l'amende fixée sans autre procédure. Ce n'est pas la peine d'organiser des procès pour de petites sommes.

– **Délits** : Après la commission d'une infraction il y a normalement une enquête, réalisée par des policiers ou gendarmes, sous l'autorité du Procureur de la République. L'enquête doit établir les preuves de l'infraction, et prouver l'identité de l'auteur. Réalisée de façon non-contradictoire et a la fin de l'enquête le procureur appréciera les suite à donner, il a l'opportunité des poursuites (il peut classer sans suite etc). Il peut également décider de poursuivre et de saisir un tribunal. Il peut également décider de ne pas poursuivre si l'auteur fait certaines choses (ex: construction sans permis, ne poursuis pas en justice si la personne détruit). Au terme de l'audience, il y aura soit une relaxe, sous une condamnation.

– **Crimes** : Pour les crimes il y a une enquête particulière qui est réalisée sous l'autorité du juge d'instruction. Cette enquête est réalisée par des policiers également, mais sous l'autorité d'un juge et pas du procureur. Le procureur lui, n'est pas indépendant et impartial, alors que le juge d'instruction si. Le JI a plus de pouvoir que le procureur, il va rechercher l'identité de l'auteur, l'interroger, le mettre en examen. Le mis en examen devient donc partie à la procédure, il a des droits, il peut avoir une copie du dossier, il peut contester ou attaquer des actes. A la fin de l'instruction, le juge a deux solutions, soit il rend une ordonnance de non-lieu (pas trouvé, ou prescription etc), soit il rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente (soit Cours criminelle départementale, soit Cour d'assise). Le JI peut également renvoyer devant le tribunal correctionnel si on se rend compte que ce n'est pas un crime mais un délit. Une fois qu'une décision est rendue, un appel est possible, devant la cour d'appel.

⚠ En matière pénale, il peut y avoir plusieurs raisons d'aller en Cour de Cass. On peut faire appel d'une action faite par le juge d'instruction puisque c'est un juge.

Section 2 : Le droit pénal

C'est la branche du droit dont l'objet est la réaction pénale au phénomène criminel. C'est sans doute la première forme de droit, la plus ancienne.

Paragraphe 1 – Définition du droit pénal

A– Le contenu du droit pénal

1/ Les matières voisines

Le droit pénal est une discipline normative, elle édicte des normes, des règles de comportements. Le but du droit pénal est la préservation de la société. Le but de la morale est le perfectionnement de l'humain. Le but de la religion est le rapport à Dieu, la vie d'après. Cependant, le droit pénal étant du droit, c'est une autorité étatique, on peut être sanctionné si on ne le respecte pas.

Il a toutefois d'autres matières qui ne sont pas normatives mais qui ressemblent au droit pénal. Par exemple la criminologie, la criminalistique, la médecine légale (médecins légistes etc).

2/ Les composantes du droit pénal

Le droit pénal regroupe plusieurs matières :

- > Le droit pénal général : étude des règles générales qui permettent l'application du droit pénal.
- > Le droit pénal spécial : étude de chaque incrimination, on analyse les détails, les éléments constitutifs et les peines applicables à telle ou telle infractions.
- > La procédure pénale : c'est le droit qui organise la façon dont la réaction sociale intervient. (enquête, qui intervient, quelles sont les juridictions, garde à vue, avocats, etc)

B- La nature du droit penal

1/ La nature mixte du droit pénal

C'est un droit assez original, il a une nature mixte dans le sens ou il emprunte tantôt au droit public tantôt au droit privé. Le **droit pénal régit les rapports entre l'auteur de l'infraction et l'Etat**. Il intéresse beaucoup la chose publique. Qui va poursuivre et réclamer une peine devant la cours ? C'est le ministère public. Mais en France, le droit pénal n'est pas classé dans la chose publique.

2/ La nature sanctionnatrice

Le **droit pénal est généralement là pour punir**. Rousseau disait « les loi pénales sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres ». Il est vrai que **parfois le législateur va chercher le droit pénal pour assurer l'effectivité d'un autre droit**. On a décliné le droit pénal a de nombreux domaines (droit pénal du travail, droit pénal des affaires, droit pénal de l'urbanisme etc). En fait le droit pénal n'est pas que la sanction des autres droits. Il y a des notions qui sont typiquement pénale (tentative, complicité, infraction etc). Le **droit pénal est un droit autonome** dans le sens où il va s'émanciper des définitions ou des concepts issus d'autres branche du droit.

3/ La nature autonome

Le **droit pénal est autonome dans le sens ou parfois il adopte ses propres définitions de notions qui viennent d'autres branches du droit**.

Par exemple, en droit civil, le domicile est un lieu désigné comme tel par une personne, même si elle a 3 maisons, une seule sera considérée comme étant son domicile. En revanche, en droit pénal, les 3 maisons sont son domicile.

Cette autonomie se prolonge par l'autonomie du juge pénal, **il s'émancipe des décisions qui seraient rendues par d'autres juges que lui**.

Paragraphe 2 : L'évolution du droit pénal

A- Le droit pénal jusqu'à la Révolution

Avant l'Antiquité, le droit pénal primitif est un droit pénal sans Etat. C'est donc un **droit caractérisé par la vengeance privée**, un clan contre un autre clan. C'est quand même un droit organisé avec une **proportionnalité entre l'offense et la riposte**. Sous l'antiquité, le droit pénal change, parce qu'apparaît l'Etat, la cité chez les grecs, et l'Etat chez les Romains. A partir du moment ou il y a un Etat suffisamment construit, c'est lui qui va punir.

On va abandonner la vengeance privée, on va même voir dans l'Etat romain, apparaître des représentants de l'Etat, qui vont poursuivre en son nom. Mais la procédure est très accusatoire, la plainte est déclenchée par la victime ou sa famille, au quel le coupable répond, et ce, devant des juges qui ont une position essentiellement neutre.

Puis, après l'Antiquité, on va revenir à un droit pénal un peu barbare, c'est le droit pénal franc, le droit pénal après la chute de l'empire romain d'occident. C'est un retour à la vengeance privée, qui s'explique par la disparition de l'Etat.

Au Moyen Age, le droit pénal va évoluer lentement, au départ c'est une procédure accusatoire, le procès est déclenché par la victime ou sa famille avec des tribunaux sous l'autorité du seigneur, du prince local. Il n'y a pas vraiment de juge. Petit à petit la procédure va changer à partir du XIIe siècle et la création par l'Eglise d'une procédure inquisitoire. L'Eglise est la seule structure hiérarchisée, elle est un peu comme un Etat. On va imaginer une procédure très hiérarchisée avec des juges professionnels (l'inquisiteur). Le procès est déclenché par des magistrats spécialisés. Cette procédure est créée par Innocent III, et va petit à petit s'étendre au système laïque.

Au XVIIe siècle, période de Louis XIV, grand rayonnement de la France. Sous l'impulsion de Colbert, on va publier des ordonnances royales dans toute la France, c'est une sorte de codification. Des procureurs du roi vont exercer l'action publique et poursuivre les délinquants. C'est ce droit qui va durer jusqu'à la Révolution.

Ce droit a 4 caractéristiques :

- **Cruel** : on utilise la torture, le chatiment corporel, le supplice.
- **Sévère** : l'échelle des peines nous paraît aujourd'hui complètement excessif. Par exemple, le déplacement d'une clôture était puni de la peine de mort.
- **Irrationnel** : on incrimine des choses que l'on ne punit plus maintenant. On incriminait le blasphème, la sorcellerie. De plus, on poursuivait et on incriminait les animaux, les morts, etc.
- **Arbitraire** : (il existe les lettres de cachets, dans lesquelles le Roi pouvait envoyer quelqu'un en prison grâce à sa signature.

B- Le droit pénal révolutionnaire et sous l'ancien code pénal

1/ Le droit pénal révolutionnaire

Le droit pénal Révolutionnaire est un droit pénal qui s'est construit en réaction aux abus du droit pénal monarchique. Il est porté par le courant des Lumières et par un certain nombre de philosophes, Montesquieu, Rousseau, Voltaire et Beccaria. Ces philosophes vont dégager des grands principes fondamentaux.

- Le **principe de la légalité** notamment, qu'on peut résumer ainsi : pas d'infraction, ni de peines, sans texte.
- le **principe de nécessité** : seul un tort véritable causé à la société peut justifier l'application d'une peine.
- la **présomption d'innocence** : on est présumé innocent tant que l'on a pas été déclaré coupable définitivement.

Tous ces principes sont dans la DDHC de 1789. Ils sont dégagés contre le pouvoir monarchique. On va les retrouver dans le premier code pénal, 3 brumaire an 4 → 25 octobre 1795. A l'époque c'est le code des délits et des peines;

2/ L'ancien code pénal

Après la révolution, sous le premier empire, on va codifier le droit, avec le code civil en 1804, le code pénal de 1810 et le code d'instruction criminelle de 1811 (ancien CPP)

Le Code Pénal de 1810 est une oeuvre de compromis entre l'ancien droit et le droit révolutionnaire.

C'est un droit très légaliste : la source du droit pénal est la loi. On a toujours un droit sévère, corporel, il est également utilitariste, tourné vers l'avenir (prévention, neutralisation). Il y a beaucoup de prévention collective.

Très rapidement, ce code pénal va bcp évoluer. Après l'empire il va y avoir la restauration. On va changer de Roi a plusieurs reprises, et presque a chaque fois on va adoucir la répression. Tout au long du XIXe siècle, on va supprimer des cas de peine de mort (en matière politique), supprimer des chatiments corporels, etc.

A la fin du XIXe, le système positiviste influence le droit français avec 2 mesures principales : la libération conditionnelle et le sursis.

Dans les années 30, on va réfléchir a une reforme du code pénal, mais la période est troublée, on a une succession de gouvernement avec alternance, etc. Puis arrive la guerre, puis la libération. Ce n'est pas le moment de réformer le droit pénal. On va abroger le régime de vichy, on va reformer le droit des étrangers, celui des mineurs, prestations sociales etc. Puis petit à petit on va faire évoluer le code pénal, notamment la procédure pénale. En 1958 entre en vigueur le code de procédure pénale, qui succède au code de l'instruction criminelle.

3/ Le droit pénal depuis le code pénal actuel

Valérie Giscard d'Estain décide, lors de son élection, de réformer le code pénal. Il va installer une commission chargée de réfléchir au code pénal en 1974. On va changer de majorité, en 1981 François Mitterrand arrive au pouvoir, il va continuer le projet, change certains membres etc. La commission est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice Robert Badinter (prof de droit). Il a le projet d'abolir la peine de mort, projet de loi voté en 1981. Il va ensuite instaurer le droit des victimes, puis, avec la Loi Badinter (accidents circulation).

Puis en 1986, de nouvelles élections, Chirac devient Premier Ministre, et va continuer le projet avec Jacques Toubon, qui travaille en collab avec Badinter. Abouti en 1992 ou le code penal est voté par le Parlement.

Mais il est voté par 4 lois. Le Parlement a décidé de coupé le Code Pénal en 4 livres, afin de faire entrer en vigueur tous les articles d'un même livre en même temps. On a repoussé l'entrée en vigueur du CP au 1 er mars 1994. Pendant 1 ans et demi, le code pénal était voté mais pas encore entré en vigueur. (a permis aux professeur, élèves, maison d'édition, etc de prendre le temps de l'assimiler).

Le code pénal poursuit l'ancien code, ses acquis. Il s'inscrit dans la continuité, il va légaliser, codifier des apports jurisprudentiels. De plus, le Code Pénal comporte tout de même quelques innovations, dont la plus importante est la responsabilité pénale des personnes morales.

Il va aussi réorganiser le droit pénal, avec les 4 livres :

1er dispositions generales

2eme les incriminations contre les personnes

3eme les incriminations contre les bien

4eme les incriminations contre l'Etat

=> Le code pénal est numéroté différemment. Par exemple : Article 2341 : chapitre

Le droit pénal s'attache finalement à étudier les règles G du droit pénal permettant l'application du droit pénal spécial. En droit pénal général est composé de 3 parties, l'infraction, la responsabilité pénale et la peine.

I – L'infraction

L'infraction c'est la violation d'une incrimination, ou d'une obligation pré-existante prévue par la loi ou éventuellement le règlement en matière pénale.

Il y a 3 conceptions de l'infraction.

– l'infraction est composée de 3 éléments :

- l'élément légal (le texte)
- l'élément matériel (le fait commis)
- l'élément moral (la faute)

=> Cette conceptions est critiquable.

– La loi, qui est absolument essentielle, n'est pas un élément de l'infraction, mais une condition préalable.

– Composé de 4 éléments :

- l'élément légal
- l'élément matériel
- l'élément moral
- l'élément injuste : une infraction est forcément injuste.

Titre 1 : La loi pénale : condition préalable de l'infraction

CM3 : 24/09

Toute société repose sur des interdits, destinés à assurer la cohésion du groupe social. Ces interdits sont prévus à l'avance par des textes votés par le Parlement (pour les lois) ou adopté par le Gouvernement (pour les contraventions). Chacun est donc à l'avance averti des interdictions et quelques fois des obligations posées par le droit pénal. Le Code Pénal est donc constitué principalement d'une liste des incriminations (comportements interdits). Cette prévision à l'avance par un texte des comportements interdits (ou parfois obligés), s'appelle le principe de légalité criminelle. C'est un principe spécifique au droit pénal (pas d'équivalent dans le droit civil), car il prévoit des sanctions très lourdes nécessitant que les comportements interdits soient préalablement désignés. Le droit pénal est également une garantie de l'Etat de droit. La légalité est donc un principe essentiel, qui permet ensuite la mise en oeuvre des incriminations, l'application du texte aux faits.

Chapitre 1 : La légalité des incriminations

La légalité des incriminations est un principe essentiel, apparu au XVIII^e siècle, d'abord chez les philosophes des Lumières, et ensuite dans la DDHC, puis dans le CP. Mais ça ne signifie pas qu'il n'existait pas des lois avant le XVIII^e siècle.

Ce qui est particulier c'est que la légalité s'impose à tous. Ce qui fait la particularité de la légalité c'est que c'est un **principe général, fondamental qui prolonge la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire**. Beccaria, dans le traité des Délits et des Peines, explique simplement la légalité criminelle « les lois seules peuvent fixer les peines de chaque délit et le droit de faire des lois pénales ne peut résider que dans la personne du législateur qui représente toute la société unie par un contrat social. » Adage → Pas d'infractions ni de peines sans texte

Section 1 : Le principe de la légalité des incriminations

Ce principe a été dégagé par Beccaria, dans le but de **lutter contre le pouvoir de création ou d'interprétation des juges**. Dans les textes légaux le **principe de la légalité criminelle apparaît dans la DDHC de 1789**. C'est **l'art 7 de cette déclaration**, qui dit « nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites » → La légalité a donc valeur constitutionnelle. Cette légalité est aussi affirmée par le Code Pénal à **l'art 1102** « la loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leur auteur. Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établies par la loi les peines applicables aux contrevenants ».

La légalité criminelle a aussi une dimension internationale **art 11 paragraphe 2 de la DUDH de 1948** affirme « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions, qui au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligée aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. »

La CEDH énonce aussi le principe de la légalité criminelle à plusieurs articles 2, 5 et 7. **L'art 7** énonce « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable où l'infraction a été commise. »

Paragraphe 1 : la notion de légalité des incriminations

C'est un principe essentiel mais plutôt récent.

A – Les fondements

1/ Les arguments en faveur de la liberté criminelle

Il y a 3 séries de raisons :

- **Justification psychologique** : Il faut que la loi **avertisse avant de punir**, d'abord dire la règle avant de l'appliquer.
- **Justification politique** : les Hommes vivant en société, doivent **consentir à abandonner une petite partie de leur liberté en échange de la préservation d'une grande partie de leur liberté** (contrat social). C'est au législateur de dire ce qui est interdit.
- **Justification institutionnelle** : Montesquieu « la légalité est le corollaire de la séparation des pouvoirs ». Le juge ne peut pas créer de texte, il doit être créé par la loi.
- **L'Etat de droit implique la légalité**

2/ Tentative de la remise en cause de la légalité criminelle

Remise en cause à la fin du XIXe siècle par les positivistes italiens, et ces critiques de la légalité continuent encore aujourd'hui, et la légalité criminelle est régulièrement critiquée, voire menacée. Les positivistes ont réalisé une attaque très forte contre la légalité. Pour eux, le déclenchement du droit pénal n'est pas l'infraction, mais la dangerosité = on a donc pas besoin de texte préalable. Les systèmes nazi, fascistes, etc ont suivi cette façon de penser. Aujourd'hui encore, la légalité est largement menacée, de toute part. D'abord menacée car il y a trop de lois. Portalis disait « il ne faut point de lois inutiles, elles affaiblissent les lois nécessaires ». Cependant le législateur contemporain légifère beaucoup trop.

Lors de la réforme du CP (1974 – 1992), on a nommé une « commission de l'inventaire », qui devait dresser l'inventaire du droit pénal existant. Mais ils se sont arrêtés par lassitude sans être parvenus à réussir. En effet, pendant qu'ils travaillaient, le législateur continuait de faire adopter de nouvelles lois.

La légalité suppose que le citoyen puisse s'informer avant d'agir. Mais c'est impossible de codifier, dans un seul code, l'ensemble des incriminations. De plus, non seulement on a trop de loi, mais elles sont mal faites, mal rédigées (surtout dans les matières spécifiques comme le droit de l'urbanisme, le droit du travail etc). Aussi, beaucoup de loi ne servent à rien.

De plus, il existe un autre problème : le législatif s'affaiblit au profit du pouvoir exécutif. La plus part des crimes et délits ont certes été votés par le Parlement, mais à la suite d'un projet de loi proposé par le Gouvernement. => tous les codes ont été adoptés par le Gouvernement

Le déclin vient aussi de l'accroissement des pouvoirs du juge. Dans le CP on ne prévoit, pour chaque incrimination, que le maximum de peine encourue. Le juge est libre de fixer la peine dans la limite du maximum. C'est au juge d'interpréter la loi au cas présenté. Mais le juge a également un pouvoir sur la peine même après sa fixation (liberté conditionnelle etc).

Malgré tout, le principe de la légalité reste un principe essentiel du droit pénal.

B – Le contenu de la légalité des incriminations

Il y a une légalité des incriminations et une légalité des peines.

1/ La signification du principe

La légalité signifie 2 choses :

- l'infraction doit être définie préalablement par le texte. Ex : Art 221-1 CP « l'atteinte volontaire à la vie d'autrui est un meurtre puni de 30 ans de réclusion criminelle ». S'il n'y a pas de texte il n'y a donc pas d'infraction. Par exemple, le suicide n'est pas une infraction pénale.
- le texte doit être clair et précis : la CEDH considère que « on ne peut considérer comme une loi qu'une norme donnée avec suffisamment de précision pour permettre à un citoyen de régler sa conduite. »

2/ L'étendue du principe

Le principe de la légalité concerne d'abord la loi, c'est à dire un texte voté par le Parlement. En matière pénale, l'art 34 de la Const donne au Parlement une compétence exclusive en matière pénale. La légalité s'applique aussi aux règlements (textes appliqués par le Parlement dans les autres domaines). Le Parlement peut aussi incriminer une contravention.

Une conception stricte de la légalité implique que la jurisprudence n'a qu'un rôle limité en matière pénale. Portalis disait « En matière pénale il faut des matières précises, point de jurisprudence ». Mais ce n'est pas entièrement vrai car il existe des tribunaux, des cours qui rendent des arrêts qui entrent dans la jurisprudence. En matière pénale, la jurisprudence ne peut pas créer de nouvelles incriminations mais ne peut pas non plus créer de nouvelles peines. Mais elle peut interpréter les textes, etc. Parfois, la Cour de Cassation peut adopter des interprétations contraires à la loi, souvent pour appeler une réforme. Parfois elle peut même créer une nouvelle notion, qui n'existait pas avant.
-> Cour de cassation 2002 « exercice des droits de la défense »

La coutume peut-elle devenir source de droit ? En droit pénal la source des incriminations et des peines c'est la loi. Mais exception : on parle souvent de l'art 521-1 du CP qui déroge à l'incrimination de mauvais traitement à animaux, pour les corridas et les combats de coq en application d'une tradition locale ininterrompue.

Paragraphe 2 : le respect de la légalité des incriminations

La légalité impose des textes précis préalables. Le droit pénal prévoit des règles pour assurer le respect de la légalité. Il existe des sortes de contrôle qui permettent d'assurer le respect de cette égalité :

- de la loi
- du règlement

A – Le contrôle de la loi

La loi normalement est au coeur de la matière pénale. Mais la loi n'est pas en haut de la pyramide des normes, elle peut être contrôlée à la fois par rapport à la Constitution et aux traités internationaux.

1/ Contrôle de constitutionnalité

C'est au sein du bloc de Constitutionnalité que la DDHC énonce des principes pénaux essentiels (principe de légalité, de nécessité des peines, ou la présomption d'innocence). Il y a également les PFRLR (principe fondamental reconnu par la République).

2/ Contrôle de conventionnalité

Art 55 de la Constitution : « Les conventions internationales ont une valeur supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. »

a) Le rôle du droit du Conseil de l'Europe

Dans le Conseil de l'Europe on applique le droit de la CEDH -> conception assez large.
La convention adoptée en 1950 et s'applique aujourd'hui dans une 50aine de pays, dont certains ne sont pas

membres de l'UE (monaco, ukraine, arménie, géorgie, etc). Il y a un **certain nombre de principe fondamentaux dont certains sont en lien avec le droit pénal** (légalité, interdiction de la peine de mort, torture etc). **La Cour EDH se prononce souvent en matière pénale et fait parfois évoluer le droit interne, et notamment le droit français.**

→ **Ex : Kruslin et Huvig c. France 24 avril 1990** : condamne la France car estime qu'on ne respecte pas le droit à un procès équitable et le droit à l'intimité et la vie privée par notre pratique des écoutes téléphoniques. La France adopte le 10 juillet 1991 une loi qui limite l'utilisation des écoutes à l'autorisation d'un juge + durée limitée + écrite et motivée.

→

CM4 : 1/10

Le droit européen des droits de l'Homme a un domaine vaste (46 Etats concernés dont certains qui ne sont pas dans l'UE). Le **droit du Conseil de l'Europe est doté d'une Cour** qui se situe à Strasbourg et qui est là pour **unifier les droits européens des droits de l'homme**. Grâce à cette Cour EDH, le droit de l'homme a une **portée très importante en matière pénale**. Le fait est que les arrêts de la Cour EDH ont un effet en droit interne qui est indirect mais très important : lorsque la Cour EDH condamne la France, généralement, cela se traduit par une satisfaction équitable (somme d'argent que la France doit verser au requérant) + **la France va changer sa législation pour éviter une nouvelle condamnation**. En matière pénale, on a imaginé un mécanisme supplémentaire : **réexamen des décisions pénales définites**.

=> Normalement, lorsque la Cour EDH condamne la France il n'y a pas d'effets directs : l'affaire qui a été jugée l'est définitivement (on ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée). Ce principe est potentiellement choquant =

→ **Arrêt Mazurek c/ France, 1 février 2000**, enfant adultérin (illégitime). Le CC prévoyait que les adultérins avaient droit à la moitié de ce à quoi ils auraient pu prétendre s'ils avaient été légitime. Mazurek fait appel, puis cass, puis fait recours à la Cour EDH qui condamne la France pour discrimination entre frères et sœurs. Le législateur va modifier la loi (3 décembre 2001 sur les droits des conjoints survivants et des enfants). La loi va donc changer mais pas pour Mazurek. (l'Etat Français a dû verser à Mazurek une somme mais pas à la hauteur de l'héritage).

C'est le cas en matière civile, on ne rejuge pas l'affaire.

=> Pour la **matière pénale, avec la loi du 15 juin 2000, on a créé le recours en réexamen**, on permet à celui qui a obtenu un avis favorable de la Cour EDH, **d'obtenir ensuite une commission de réexamen qui va réexaminer l'affaire, et le cas échéant, renvoyer devant une juridiction de même niveau** que celle qui avait violé le droit pour rejuger l'affaire. = **permet de rejuger l'affaire**

La jurisprudence a déjà illustré ça :

→ **Affaire Hakkar c/ France, 8 octobre 2002** : criminel qui a commis des infractions très graves, viol, meurtre, etc. Lors de son procès par une cour d'assise, il a refusé l'assistance de son avocat et en a voulu un autre. On a dû repousser le procès, puis, lors du nouveau procès, a de nouveau refusé l'avocat. La Cour d'assise le condamne, sans avocat. Il fait un recours devant la Cour EDH (jugé sans avocats), qui condamne la France. Hakkar va pouvoir saisir la commission de réexamen, qui va le rejuger, et sans violation du droit au procès équitable.

Depuis, ce dispositif est étendu à certaines branches du droit civil (droit de la filiation et droit de la famille).

Ainsi, les **arrêts de la CourEDH ont un effet très important dans le droit pénal**.

Il y a des reformes importantes du droit pénal et procédure pénale qui proviennent des arrêts de la CourEDH. :

- Intervention de l'avocat en garde a vue
- Appel en matière criminelle
- Captation d'image, de son, etc (le droit est là pour encadrer la technique)

La CourEDH intervient beaucoup, surtout que le **domaine de la matiere pénale est plus large que le droit pénal**. La CEDH est une convention commune au près d'une 50ene d'Etats, qui ont potentiellement des différences sur le contenu même du droit pénal. La **CourEDH harmonise le droit avec des notions autonomes**. Elle ne s'arrête pas à l'harmonisation des règles sinon ce serait du droit interne. Elle est obligée d'avoir sa propre conception du droit pénal.

De plus, la **CourEDH parle de la matière pénale** (le droit au procès équitable s'applique a la matière pénale). La Cour explique cela dans **Arrêt Engen c/ Pays Bas 1976**. C'est un ensemble un peu plus large que le droit pénal interne. 3 critères :

- Les **indications du droit national** (si on nous dit que c'est pas du droit pénal, ça peut quans même être de la matière pénale.) -> Un vol est jugé par le juge pénal, c'est du droit pénal en droit interne. Si cette question de relève pas du juge pénal, mais peu quand même faire partie de la matière penale si autre indications
- La **nature et la gravité du fait transgresseur** : est-ce un fait grave ? Plus le fait est grave, plus il relève de la matière pénale
- La **nature et sévérité de la sanction** : plus la sanction est lourde, plus ça relève de la matière pénale.

b) Le rôle du droit de l'Union Européenne

L'Union euro est une **structure diff qui regroupe moins d'Etats membres** (27). Elle est d'abord née dans une perspective économique (CEE), aujourd'hui, on parle de l'UE. Ce droit **comporte à la fois des Traités, et le droit dérivé** (directives et règlements adoptés par la Commission Euro).

Historiquement, le droit de l'UE n'intéresse pas le droit pénal, c'est un droit économique. Il est arrivé, parfois qu'on invoque le droit de l'UE pour écarter un texte pénal interne.

-> **Arrêt 22 octobre 1970 Cour de Cassation** : affaire d'importation de vin, contraire au droit interne mais conforme au droit Européen. La cour de cass, dans cette affaire, a jugé que le droit euro était supérieur au droit interne, et qu'il pouvait paralyser une incrimination qui figurait pourtant dans le CP. Il arrivait parfois que le droit euro viennt impacter le droit interne.

Changement depuis une vingtaines d'années : Traité de Lisbonne qui **modifie les règles en droit de l'UE** (permis aux Etats membres d'intervenir en matière pénale a une majorité qualifiée, alors qu'avant, en matière pénale, il fallait l'unanimité.)

On a vu apparaitre, en matière pénale, des **directives européenne, ou des règlements européens**. C'est le cas avec le droit des victimes ou droit du suspect, ou avec des **textes venant imposer l'incrimination de certains comportement, comme en droit pénal de l'environnement**. On a vu apparaitre des textes européens, directement applicables et supérieur au droit interne, soit des textes qui ont été transposés par la loi (au départ d'origine européenne).

B- Le contrôle des actes administratifs

Les actes administratifs sont soumis à la loi. Ils peuvent, à ce titre, être contrôlés par rapport à la loi. C'est ce que l'on appelle le contrôle de la légalité. Les juridictions pénales ont la possibilité d'assurer un contrôle de légalité des actes administratifs.

1/ La reconnaissance du contrôle des actes admin par les juridictions pénales

Il y a eu une **controverse jurisprudentielle très importante et très célèbre entre les juridictions admin et les juridictions judiciaires**.

Au départ, la question est simple : lorsqu'un acte admin sert de fondement à une poursuite pénale, ou sert de moyen de défense, le juge pénal peut-il l'interpréter et en apprécier la légalité, ou bien doit-il renvoyer l'examen de cette question à la juridiction admin ?

L'acte admin est le fondement d'une poursuite pénale : le **juge pénal n'est pas légitime de se prononcer lui-même**.

Il y a **deux principes fondamentaux** derrière deux interprétations possibles : **séparation des pouvoirs et des juridictions** (on peut considérer que seules les juridictions admin sont compétentes pour apprécier la légalité d'un acte admin) : les **juridictions pénales ont plénitude de juridiction pour déterminer les circonstances de l'infraction** (peuvent tout juger pour dire qu'il y a infraction), ce principe est complété par la règle dans le CPP : le juge de l'action, est le juge de l'exception

Les juridictions jud et admin se sont **opposés sur cette question : saisine du TdC** :

→ **Arrêt 5 juillet 1951 Avranches et Desmarests** : le TdC énonce que les **juridictions pénales sont compétentes pour interpréter et apprécier les actes admin réglementaires** (ayant une vocation générale).

La Chambre criminelle a résisté au TdC : elle **adopte une autre position**, qui est que **les juges répressifs sont compétents, non seulement en cas d'actes réglementaires, mais aussi en cas d'actes individuels**.

La divergence de jurisprudence s'est poursuivie entre la Chambre Crim et le TdC. Maintenue jusqu'au Code pénal actuel de 1991. **À l'occasion de la réforme du CP on est venu apporter une réponse législative à cette question**, on a mis fin à cette divergence de jurisprudence : **art 111-5 du CP « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. »**

2/ Les modalités des actes admin par les juridictions pénales

Le texte dit que les **juges répressifs, ont la possibilité de contrôler les actes admin réglementaires et individuels, de les interpréter et d'en apprécier la légalité**.

Il faut néanmoins que l'acte admin **constitue le fondement des poursuites ou un moyen de défense**. (la solution du procès pénal doit dépendre de l'examen de cet acte administratif). Le **contrôle doit avoir lieu avant toute défense au fond**.

Il y a d'abord un contrôle de légalité, un **contrôle du règlement par rapport à toutes les normes qui lui sont supérieures**.

Difficulté : le juge pénal n'est pas un juge admin. Le contrôle qu'il fait de l'acte admin n'est qu'un contrôle incident : la décision du juge pénal n'a qu'une autorité relative. Le juge pénal, peut, au maximum écarter, dans ce dossier là, l'acte administratif. Le **juge pénal ne peut pas annuler l'acte admin**. L'acte admin existe encore, seul le juge admin peut l'annuler, il faut le saisir pour cela.

Section 2 : Les corollaires de la légalité

Les principes de la légalité **exige un texte préalable d'incrimination**. **Pour qu'il y ai une infraction il faut une loi préalable**. Ce texte a deux corollaire :

- modalité d'appréciation de la loi pénale -> il ne servirait à rien d'exiger un texte si le juge pouvait l'apprécier et l'interpréter de façon libre.
- modalité d'application de la loi pénale -> la légalité serait bafouée si on pouvait appliquer la loi pénale sans limitation dans le temps ou l'espace.

Paragraphe 1 : interprétation de la loi pénale

Principe d'appréciation stricte de la loi.

Art 111-4 CP « la loi pénale est d'interprétation stricte ». C'est en raison de la légalité qu'il y a ce principe d'appréciation stricte, car sinon le juge porterait atteinte à la légalité. L'interprétation stricte est apparue comme une nécessité comme le principe lui-même.

Néanmoins, on ne peut pas faire autrement que d'interpréter, la loi ne peut pas tout prévoir. De plus le juge n'a pas le droit de ne pas juger (déni de justice).

Cependant, parfois la loi n'est pas très claire, ou alors son contexte a changé.

A- Les différentes méthodes d'interprétation

Théoriquement il y a 3 méthodes possibles :

1/ L'interprétation littérale

L'interprétation qui consiste à **s'arrêter à ce que dit le texte**. Méthode simple car suffit de lire le texte. C'est une méthode assez prévisible, pas de grand pouvoir d'interprétation du juge.

Méthode peu efficace : si le texte était clair on aurait pas besoin d'interpréter. De plus, **le texte ne peut pas être détaché de son contexte**. Il a été adopté à son époque, dans un contexte précis. Cette méthode peut conduire à des absurdités.

Exemple loi absurde : « Il est interdit de descendre du train ailleurs que dans les gares et lorsque le train est totalement arrêté » A l'époque, on pouvait sauter du train en marche. Le texte veut littéralement dire que l'on ne peut pas descendre du train lorsqu'il est arrêté.

2/ Interprétation analogique

Permet d'aboutir à des résultats différents : **appliquer un texte qui prévoit une situation à une autre situation qui n'est pas prévue mais qui lui est analogue, presque la même**. Méthode qui permet d'aboutir à une solution cohérente.

Mais dangereuse : jusqu'où s'arrête l'analogie ? Et qui apprécie l'analogie ? Pour qui ? Le juge va juger en fonction de ce qu'il pense lui, mais ne correspond pas forcément à ce que pense d'autres juges. Et à quoi sert la légalité si on applique un texte à quelque chose qu'il n'a pas prévu ?

3/ Méthode téléologique

Il s'agit de **rechercher quel est le but du texte**. Cette méthode consiste à rechercher la philosophie du texte, la **ratio-legis** du texte, ce que voulait le législateur. C'est une méthode qui a l'avantage d'être conforme à la volonté du législateur.

C'est sans doute, des 3, la **méthode la plus cohérente**, la plus conforme à l'esprit de la loi. C'est la méthode la plus fidèle au texte, et donc assez rassurante, satisfaisante.

Mais :

- Parfois on ne sait pas comment trouver la volonté du législateur
- cela suppose que les travaux préparatoires aient un point de vue juridique

B- Les méthodes d'interprétations retenues

Lorsque la loi est claire, il n'y a pas matière à interprétation, on applique simplement. On interprète que lorsque la loi est obscure.

L'art 111-4 est en réalité lui-même assez flou. « **La loi pénale est d'interprétation stricte** » par définition, l'interprétation n'est pas stricte. La Cour de cass, parfois, se dissimule derrière la clarté supposée d'un texte pour refuser de prendre position. C'est ce qu'elle a fait avec l'art 221-6 du CP sur l'homicide involontaire lorsqu'elle a annoncé, que, à son vis, on ne pouvait pas étendre l'homicide au fœtus. La Cour de cass n'a pas clairement répondu, elle a dit qu'on ne peut pas étendre. C'est en réalité une question qui relève plutôt au législateur (vrai débat de société).

Alors comment interpréter la loi lorsqu'elle est pas claire ?

- Selon la nature des loi (loi de fond) -> Ces lois sont celles qui déterminent l'incrimination, les éléments de l'infraction, les peines encourues, et la responsabilité pénale. **Art 112-1 CP**

- Loi de forme -> loi qui concernent la procédure, la compétence, l'organisation judiciaire, les modalités de poursuites, le régime d'exécution et d'application des peines et la prescription. **Art 112-2 du CP**

- Loi favorables -> celles qui allègent ou anéantissent la responsabilité du délinquant ou sa peine (peine de 10 ans à 5) ou qui réduisent les possibilités de les poursuivre.

- Défavorable -> Celles qui alourdissent la responsabilité, la peine, qui étendent le domaine de l'infraction, ou qui facilitent sa poursuite (ex : les lois qui allongent le délais de prescription)

1/ Les lois pénales de fond

Il faut distinguer selon que la loi est favorable ou défavorable.

- Lorsqu'elle est défavorable, la JP est **très attentive au principe de l'interprétation stricte**. Lorsque l'interprétation est indispensable, on **utilise l'interprétation téléologique**. La méthode analogique est totalement rejetée. Si on a un doute sur le sens du texte, si on ne sait pas comment interpréter, il y a une règle de procédure pénale est que le **doute va en faveur de la personne poursuivie**, elle est relaxée.

- Loi pénale de fond favorable : on admet sans problème **l'interprétation téléologique**, mais on admet aussi **l'analogique**. Ex : sous l'ancien CP, il était prévu une immunité familiale selon laquelle il n'y avait

pas de vol entre époux.

2/ Les lois pénales de forme :

Le JP admet une **interprétation extensive**. Ex : droits relatifs à la défense.

– **loi favorable** : interprétation large et même analogique. Dans le code pénal il a un texte qui concerne le délais pour les voies de recours, **Art 801 CPP**, qui prévoit que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, dimanche, jour férié, le délais est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable. Cette loi est posée pour certaines formalité (appel et cassation). **À l'inverse, lorsque c'est défavorable, on ne l'applique pas.** (libération conditionnelle, on peut libérer quelqu'un le samedi).

– **loi défavorable** → on a tendance a retenir une interprétation extensive en raisonnant même parfois par analogie. Notamment Affaire des Disparus de L'Yonne : —
Cette affaire montre, que la cour de cass, pour des affaires de procédure, adopte des interprétations extensives même pour des lois défavorables.

Paragraphe 2 : le domaine d'application de la loi pénale

La **légalité impose l'existence d'un texte préalable à l'infraction**. Il faut que le texte préexiste. Ce qui veut dire que, normalement, **une loi ne vaut que pour l'avenir, elle ne peut pas être rétroactive**. Cependant, le législateur légifère beaucoup et souvent des lois se succèdent dans le temps. Quelle loi appliquer ? Celle en vigueur au moment des faits ? Celle au moment du jugement ? La loi ne vaut que sur un territoire donné, on ne peut pas appliquer la loi française en Italie. Mais est-ce qu'on pourrait appliquer la loi française, indépendamment du territoire, en prenant en compte de la nationalité par exemple ?

A – L'application de la loi pénale dans le temps

Lorsque **plusieurs lois se succèdent dans le temps**, la quelle faut-il appliquer ? Normalement, la **légalité devrait conduire a appliquer la loi en vigueur au moment des faits**. Mais d'un autre côté, si on a changé la loi, c'est que la nouvelle est meilleure. Il est peut-être souhaitable d'appliquer la loi nouvelle.
On distingue selon la nature de la loi

1/ Les lois pénales de fond

CM5 : 8/10

Loi pénale de fond : loi qui **créent, modifient, suppriment, une incrimination ou une pénalité, ou qui modifie les règles de responsabilité**. Ce sont les lois les plus importantes pour les libertés individuelles.
Comment appliquer les lois pénales de fond ?

2 principes :

– La **non-rétroactivité des lois plus sévères** : corolaire de la légalité criminelle. C'est l'idée selon

laquelle la loi doit prévenir avant de punir. C'est la loi en vigueur au moment des faits que l'on applique puisque la légalité suppose que le principe préexiste, et c'est en fonction de cette loi que l'intéressé a agit. Cette règle est prévue à l'art 112-1 al 1 du Code pénal « seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. » « peuvent seuls être prononcés les peines légalement applicables à la date des faits ». La non-rétroactivité est un principe évidemment en droit pénal, mais aussi en droit civil (art 2). Mais en droit Civil la non-rétroactivité a une valeur légale, alors qu'en droit Pénal, la non-rétroactivité a une **valeur Constitutionnelle**, art 8 de la DDHC.

– La **rétroactivité des lois in mitius** (plus douce) : Principe posé par l'art 112-1 al 3 du CP « les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». Ce principe a lui aussi **valeur constitutionnelle** : dégagée par le Conseil Constitutionnel par décisions du 19-20 janvier 1981.

Ce principe est un **principe d'essence libéral**, favorable, qui vient protéger la personne poursuivie. Il serait injuste que la loi change sauf pour l'intéressé. Le législateur considère qu'il serait injuste que la légalité se retourne contre l'individu. Il serait même contraire à l'ordre social de poursuivre lorsque l'incrimination a disparue.

Cette rétroactivité est encadrée : suppose un certains nombre de conditions :

- l'infraction doit être commise avant la nouvelle loi
 - l'infraction ne doit pas donner lieu à une condamnation passée en force de chose jugée → la décision ne doit pas être définitive et empêcher la possibilité de recours = la procédure doit être encore en cours, on ne peut pas revenir sur une décision revêtue de la force de chose jugée.
 - **Sauf** : art 112-4 CP « la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale ».
- Ex : une personne est en prison parce qu'elle a fumé du cannabis (qui était illégal). Un loi a légalisé le cannabis, on a supprimé l'incrimination, il va pouvoir sortir de prison sans avoir fini sa peine.

=> Question de savoir **comment on apprécie la douceur ou la sévérité d'une loi**. On va comparer les textes, la loi nouvelle et la loi ancienne.

Cas simple :

- la **loi nouvelle créer une incrimination** (interdiction de porter un teeshirt blanc) = **plus sévère**
- La **loi augmente la peine** (on passe de 5 ans de réclusion à 10) = **plus sévère**
- la **loi supprime une peine** = **plus douce**
- la **loi abaisse la peine** = **plus douce**

La réalité est plus complexe : **les lois sont très volumineuse**. Par exemple, la loi sur le narco-trafic fait 200 pages.

Lorsque la loi comporte plusieurs dispositions : **il faut regarder si la loi est divisible ou indivisible**.

- **Divisible** : dans la même loi il y a un **texte qui alourdit la répression du viol**, et en même temps qui **allège la répression de l'escroquerie**. → Les **dispositions sont divisibles**, on appliquera pour le viol dans son cas, et l'escroquerie dans son cas.

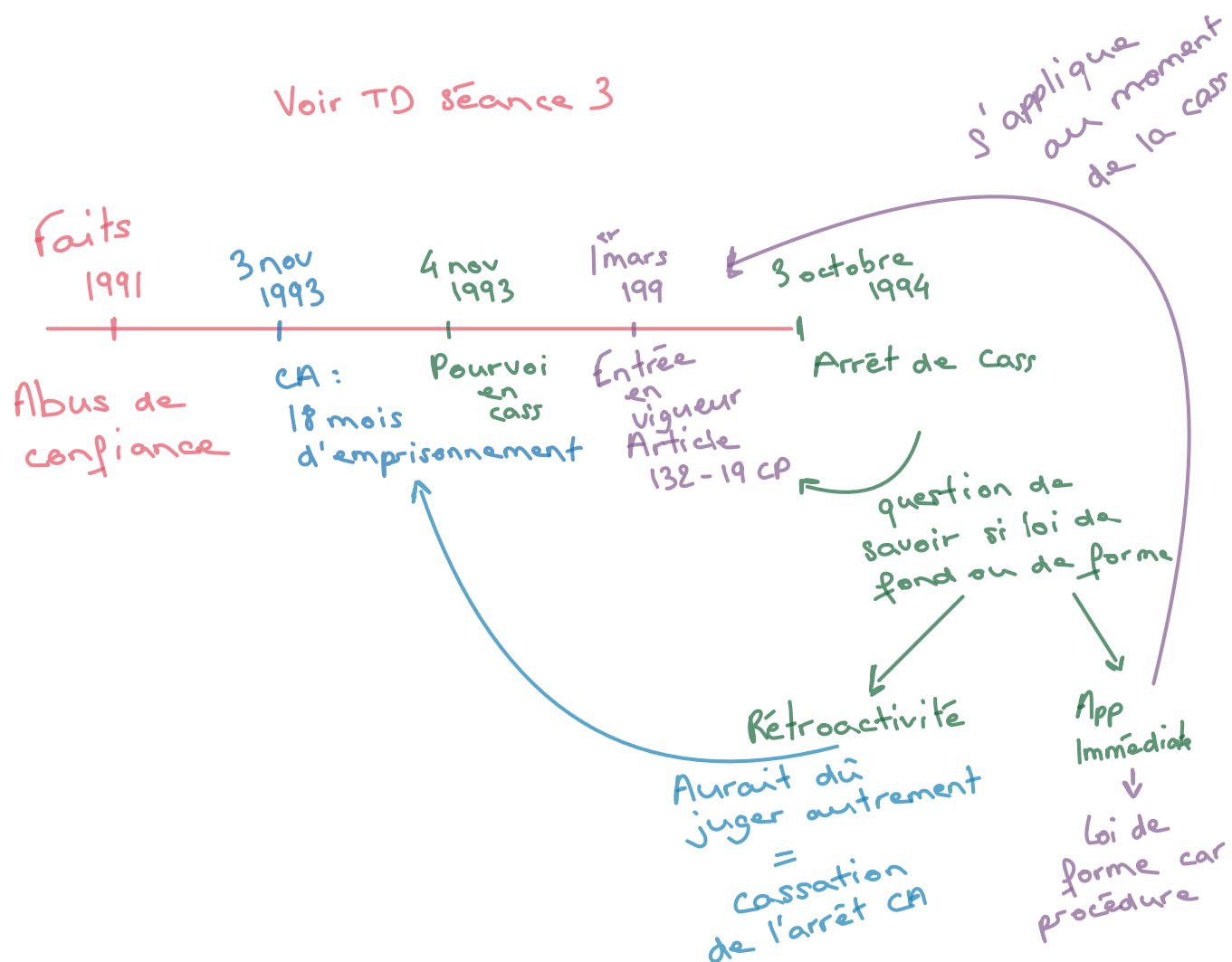
- Indivisible : C'est le même article qui est en même temps plus sévère et plus doux.

Par exemple : plus doux car supprime un emprisonnement, mais plus sévère car on augmente l'amende. (cas du permis de construire ou du cannabis) -> On détermine alors que l'emprisonnement est plus sévère que l'amende.

2/ Les lois pénales de forme

Loi pénales de formes : art 112-2 CP -> Loi de compétences et d'organisation judiciaires, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure. Les loi relatives au régime d'exécution et d'application des peines et les lois relatives à la prescription de l'action publique et de la peine.

On applique alors le **principe de l'application immédiate** : art 112-2 CP prévoit que les lois de formes sont applicables immédiatement. -> il s'agit d'appliquer immédiatement la loi nouvelle au moment ou on a besoin de l'appliquer.



Cas particuliers des lois de prescriptions :

Initialement le Code pénal prévoyait que les lois relatives à la prescription s'appliquaient immédiatement à la condition qu'elles n'aggravent pas la condition d'un intéressé.

La loi du 9 mars 2004 a supprimé la référence à l'aggravation : désormais toutes les lois relatives à la prescriptions sont d'applications immédiates.

Comment appliquer dans le temps l'article qui prévoit l'application dans le temps des lois ? -> la Cour de cass a estimé que c'était une loi de forme.

B- L'application de la loi dans l'espace

Corolaire de la légalité car ne s'applique que dans la limite de la loi elle-même. Concrètement, la loi française ne s'applique qu'en France.

Attention :

° Le droit pénal international = droit pénal national lorsqu'il est conforté à une situation internationale.

Ex : Français qui vont en Thaïlande pour la prostitution des mineures : est-ce qu'on peut appliquer la loi française ?

° Le droit international pénal = droit qui est d'abord international, puis dans le domaine du pénal. Droit qui émane de l'ONU, de l'UE par exemple. Il va essayer de réprimer des infractions pénales. Ce droit donne lieu à la création de juridictions internationales (tribunal de Nuremberg, TPIY etc).

→ Question de la coopération répressive internationale (pour sanctionner des terroristes par exemple)

1/ Les conflits de loi

Le **droit pénal est la prolongation de la souveraineté**. Les juridictions pénales françaises **ne peuvent appliquer que la loi pénale française**.

Ex : un homme d'affaire, luxembourgeois, habite au Luxembourg, et travaille beaucoup à Monaco. Dans un bar à Monaco il tombe amoureux d'une femme Russe. Ils se fiancent sur le bateau de l'homme (immatriculé aux Iles Caimans), et le jour des fiançailles le bateau est amarré à Saint-Tropez. Lors des fiançailles il a offert à sa femme une bague, une Aston Martin, ainsi qu'un chèque d'1 million d'euro. Quelque temps après il apprend que sa fiancée est une prostituée, et qu'elle a 2 autres fiancés. Ce dernier rompt les fiançailles, il lui laisse la voiture et la bague mais souhaite récupérer le chèque. La femme elle dépose le chèque à Monaco, où les chèques sans provisions sont une infraction pénale. En appel, il a gagné et elle a perdu. → Voir plaquette séance 4

La question est de savoir quand appliquer le CP.

Ce dernier pose des règles et des principes :

→ Principe de territorialité

→ Principe complémentaires

a) Le principe de territorialité

Art 113-2 CP « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». → le principe général est la territorialité. On va **appliquer la loi française aux infractions commises en France quelque soit la nationalité de l'auteur et de la victime**. C'est le juge du lieu de l'infraction qui est le mieux placé pour réunir les preuves entendre les témoins. = Ce principe est appliqué dans tous les pays du monde.

Mais suppose quelques précisions : cela suppose de s'entendre sur le mot territoire. **L'art 113-1 du CP donne une indication « pour l'application du présent chap, le territoire de la rep inclu les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés. »**

Ainsi, on a séparé les fleuves qui séparent deux territoires en deux. Question de savoir, pour un litige qui a lieu sur un bateau, dans quel pays il était.

Art 113-3 du CP dispose que « la loi française est applicable aux infractions pénales commises a bord des navires battant un pavillon français, ou alors à l'encontre de tels navire ou des personnes se trouvant a bord en quelque lieux qu'il se trouve. Elle est seule applicables aux navires de la marine nationale. »

Art 113-4 « applicable aux infractions commises a bord des aéronefs immatriculés en France ou a l'encontre de tel aéronefs ou des personnes se trouvant en bord en quelque lieux qu'il se trouve. Elle est seule applicable aux abords d'aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs ou des peronnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent ».

Art 113-2 CP « L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que ces faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». On a pas besoin que l'infraction soit intégralement commise en France pour que la juridiction soit compétente. Lorsqu'une infraction est composée de plusieurs éléments il suffit de plusieurs élément pour que la France soit compétente.

=> Il suffit qu'un élément soit commis en France pour que ce soit elle qui soit compétente. La Cour de cass considère que la loi française est applicable pour des faits commis à l'étranger, par un étranger, dès lors que ces faits sont indivisibles d'une autre infraction commise en France.

Par exemple, si les infractions sont commise en Allemagne mais qui ont pour but de commettre d'autres infractions en France, c'est elle qui est compétente pour le tout.

On pourra également juger en France des actes de complicité commis à l'étranger si le fait principal a été commis en France.

Internet a posé quelques difficultés pour la question de la territorialité car action qui agit dans le monde entier. A tenté de rapprocher des infractions commises sur internet à la loi Française, car celle-ci est notamment très compétente en droit de la presse. La loi de 1881 a en même temps affirmé la liberté de la presse, et la encadré. Il est arrivé que des étrangers, résidants à l'étranger, cherchent le bénéfice de la loi française car bénéfique (infraction commise sur internet). La Cour de Cassation a réfréné cette tendance : affirme que le simple fait qu'un message soit accessible en France ne suffit pas a donner compétence aux juridictions pénales françaises (arrêt 12 juillet 2016). La loi du 3 juin 2016 a également régi cette question avec un nouvel article : 113-2-1 « tout crime ou tout délit réalisé au moyen de raison de communications électroniques, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique, résidant sur le territoire de la République est réputé commis sur le territoire de la République. » = toute infraction commise par Internet relève des compétences des juridictions françaises, si la victime réside en France.

CM6 : 15/10

b) La personnalité

Ce principe de personnalité de la loi pénale est prévu aux art 113-6 et suiv du CP, ce principe a une vocation, une compétence subsidiaire.

– La personnalité active

Consiste a retenir la compétence de la loi pénale de l'auteur de l'infraction. Art 113-6 CP « la loi pénale française est applicable a tt crime commis par un français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des français hors du territoire de la République, si les faits

sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. »

En matière criminelle, la condition de nationalité suffit.

En matière de délit, il y a deux conditions supplémentaires (doit être commis par un français) :

– **Art 113-6 : Réciprocité incrimination** = si un français commet à l'étranger un délit il pourra être jugé en France, si l'infraction est également punie dans le pays de l'infraction.

– **Art 113-8** = en matière de délit, la poursuite ne peut être engagée en France qu'à la requête du ministère public, précédé d'une plainte de la victime ou de la dénonciation de l'autorité étrangère.

→ condition exigeante, car délit

Ces exigences ont permis à des auteurs d'infractions de se cacher de la loi française. Typiquement, cela a permis à des français d'aller commettre à l'étranger des délits sans pouvoir être poursuivi en France, et notamment en cas d'infraction sexuelle sur des mineurs (prostitution, agressions sexuelles, atteinte sexuelle). Particulièrement dans des pays d'Asie du Sud Est.

Mais problème parce que dans certains pays, la prostitution de mineurs n'était pas interdite, donc pas réciprocité de l'incrimination. Autre problème, au niveau procédural (pas de dépôt de plainte de la victime, ou l'Etat n'intervient pas).

La loi française a modifié le CP pour apporter une dérogation en matière sexuelle. Pour les infractions de recours à la prostitution de mineur, d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle, le CP prévoit que la condition de réciprocité n'est pas requise, et que l'art 113-8 s'applique sans la nécessité d'une plainte préalable ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays.

La personnalité active va s'appliquer aussi aux auteurs de ces infractions étrangers mais résidents habituellement en France.

– La personnalité passive

On va prendre en compte la nationalité de la victime. C'est un système qui ressemble largement au système précédent. Prévu par art 113-7 du CP « la loi pénale française est applicable à tout crime ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un français ou par un étrangers hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ».

L'art 113-8 s'applique aussi à ce type de personnalité.

→ le délit doit être puni d'emprisonnement et la même condition procédurale (plainte victime ou Etat + ministère public)

Il existe une dérogation : violence faite sur mineurs et qui risque l'excision.

Cette dérogation est prévue par art 222-16-2 : « La loi française va s'appliquer aux victimes françaises + aux victimes étrangères résidant actuellement en France ».

Aussi, l'article 113-8 n'est pas applicable (plainte de la victime + dénonciation Etat)

c) Autres systèmes

– **Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation** : art 113-10 CP « la loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre premier du livre 4, à la falsification et la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièce de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimés par ar 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 etc, et à tout crime et délits contre agent ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la

République. »

-> Comme la personnalité passive mais la victime ici est l'Etat.

- **Art 113-8-2 du CP**, les juridictions françaises sont compétentes lorsque les juridictions étrangères normalement compétentes ne présentent pas de garantie suffisantes de respect des droits fondamentaux. « Sans préjudice de l'application des art 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins 5 ans de prison, commis hors du territoire de la Rep par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises, aux motifs, soit que le fait a raison duquel l'extradition avait été demandée est punie d'une peine de mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas le respect des droits fondamentaux, soit que le fait considéré revêt le caractère d'une info politique ».

-> Donne compétence à la loi française pour juger un étranger qui a commis une infraction sur un étrangers, à l'étranger. Par exemple, en Chine ou aux E-U, dans lequel on pratique encore la peine de mort, ou pays dans lesquels les droits de la victime ne sont pas forcément respectés (comme en Iran etc). La France va choisir de ne pas l'extrader (le renvoyer dans son pays), pour le juger en France.

- Compétence particulière en matière de transport routier : art 113-6 al 3 « la loi pénale française est applicable aux infractions, aux dispositions européennes dans le domaine des transports par route commises dans un autre Etat membre de l'UE et constaté en France sous réserve des dispositions de l'art 692 du CPP ou de la justification d'une sanction admin qui a été exécuté ou qui ne peut plus être mise à exécution ».

- Compétence particulière pour le terrorisme : art 113-13 « la loi s'applique aux crimes et délits qualifiés d'acte de terrorisme et réprimés par titre II du livre IV, commis à l'étranger ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. »

- Compétence universelle : de manière très exceptionnelle, et seulement en vertu de textes spéciaux, il existe un système de compétence universelle (principe d'universalité) qui admet la compétence du lieu d'arrestation indépendamment de la nationalité des intervenants, et / ou du lieu d'arrestation.

-> **Art 689 et suiv du CPP** qui correspondent à plusieurs cas de compétence universelle. Ils viennent prévoir une compétence universelle en application d'une convention internationale signée par la France (chose très grave). C'est le cas pour les actes de terrorisme (convention de 1977 et 1998) + torture et traitements inhumains et dégradants (conv 1994 puis art 682-2 CPP) + piratage d'aéronefs (conv internationale 1970) + détournement ou piratage de navires (conv 1988).

=> Cette compétence universelle est une compétence des pays qui ont signé la convention (Uruguay, Paraguay par ex qui ne signent presque jamais). Illustration : procédure qui a concerné le G Pinochet (ancien dirigeant du Chili) lorsqu'il était venu se faire opérer en Angleterre. Il n'est plus chef d'Etat, il vient pour se faire opérer. Au nom de la convention internationale sur la torture et de la compétence internationale, ils ont arrêté Pinochet. Finalement, les juridictions britanniques l'ont libéré en raison de sa maladie.

Idée d'empêcher ou de menacer une personne qui a commis une infraction de se déplacer dans le monde.

Le CPI a créé un cas de compétence internationale à l'art 689-10 -> cas de Poutine qui est sous mandat d'arrêt international

=> Il peut y avoir un **conflit de compétences** car plusieurs pays pourraient se considérer comme compétents pour juger d'une même affaire. Le pays qui sera compétent sera alors le **premier a s'être saisi de l'affaire, celui qui détient le prévenu**. -> On ne peut pas être condamné 2 fois pour la même chose

2/ Collaboration répressive internationale

Il y a deux sortes de collaboration répressive internationale :

- **Policière** : collaboration des **services d'enquête**, qui répond a une **internationalisation de la criminalité**. Il y a des criminalités transnationales, parfois des infractions qui ont une dimension internationale (commises entre diff pays comme le blanchiment d'argent, transport de drogues etc). Cette collab peut aussi répondre à des faits non pas internationaux, mais a des **auteurs d'infractions qui jouent entre les frontières** (auteurs d'infraction en Italie qui se réfugie en France). On a mis en place **l'OIP Interpol** = orga internationale dont le siège est à Lyon, et qui élabore et diffuse des notices (messages d'alerte internationaux) a destination des services de pol du monde entier pour les informer sur des infractions, des menaces, nouvelles formes de criminalité, etc) = **lieux d'échange de connaissance**. C'est une structure internationale neutre. Il y a aussi une **coopération, sans être internationale, mais entre deux pays**. Cela a été le cas pour la France et l'Espagne pendant la lutte contre le terrorisme basque.

On a également créé une **organisation d'échange d'information au niveau européen** : **Europol**. Mais il n'existe pas de police internationale ou euro = se sont des **polices nationales qui coopèrent entre elles**.

- **Judiciaire** : coopération qui se traduit par des **réseaux et échanges entre des magistrats**. Elle peut être informelle, ou de façon plus structurée. Il existe une **convention internationale sur l'extradition qui règle les circonstances dans lesquelles elle s'opère**. Il existe également une convention qui organise le mandat d'arrêt européen. Parfois, il y a une structure de coopération plus importante, comme au niveau euro avec Eurojust = orga de coopération judiciaire européen.

=> **L'extradition** est une **procédure complexe qui permet a un Etat requérant, la remise d'un individu a l'Etat requis pour juger cette personne, ou pour lui faire exécuter une peine**. Cette procédure comporte 2 phases : **phase administrative** dans laquelle on transmet la demande par voie diplomatique (la demande va être transmise par le ministre de la justice de l'Etat 1 au ministre de l'Etat 2) + **phase judiciaire** car il faut que la chambre de l'instruction donne son accord a cette procédure.

Chapitre 2 : la mise en oeuvre des incriminations

La légalité impose qu'un **texte d'incrimination pré-existe à la commission de l'infraction**. Il faut donc un texte préalable (chap 1). Une fois qu'il existe, il va falloir mettre en oeuvre des incriminations, amener le juge a appliquer les incriminations aux faits réalisés = **opération de qualification**. C'est une procédure assez compliquée, car on doit déterminer précisément quel est le texte applicable, car sinon on ne peut pas juger.

L'opération de qualif suppose de connaître les incriminations et de faire ensuite un choix entre celles-ci. On a des classifications pour cela

Section 1 : Classification des incriminations

Il y a un **nombre très importants d'incriminations**. Elles forment des « familles » qui ont un **régime juridique commun** (comme par exemple les crimes, les délits et les contraventions). Il est important de connaître ces classifications pour pouvoir qualifier.

La plus importante est la classification par leur gravité (1). Mais on verra aussi d'autres classifications, notamment d'après leur nature.

Paragraphe 1 : Classification des infractions d'après leur gravité

L'art 111-1 du CP dispose que « **les infractions sont classées selon leur gravité, en crime, délits et contraventions** »

A – Le principe de la distinction

Le principe est simple, c'est la **gravité qui détermine la nature de l'infraction**. Le CP dit les infractions sont classées selon leur gravité. Cette classification est pas complètement cohérente, parce que c'est en réalité la **gravité de la peine encourue** qui est le critère de distinction, et pas la gravité de l'acte. Normalement ça devrait être l'inverse. On prend en compte et pas l'acte lui même mais en réalité la **peine reproduit la réalité de l'acte** (si acte grave = peine lourde).

Concrètement, à partir de 10 ans jusqu'à perpétuité c'est un crime. Jusqu'à 10 c'est un délit, et si pas d'emprisonnement, en principe c'est une contravention (et certains délits)

Néanmoins quelques difficultés d'application : lorsqu'un crime est puni d'une peine inférieure à 10 ans ? (par exemple puni de 7 ans pour un viol) → Reste un crime. Ce qui compte c'est la **peine encourue, pas celle prononcée**.

B– Les intérêts de la distinction

Elle comporte des intérêts substantiels et procéduraux :

– **Substantiels** : la **tentative de crime** est **toujours punissable** ; alors que la **tentative de délit n'est punie que si expressément punie par la loi**, et **pas de tentative de contravention**. Idem pour la **complicité** qui n'est **pas puni en matière de contravention** (sauf provocation). Le **délais de prescription** de la peine est de **3 ans pour les contraventions**, **6 ans pour les délits** et **20 ans pour les crimes**. De plus, il a le principe du **non cumul des peines** (si on tue 15 personnes, on ne vas pas encourir 680 ans de prison). Pour les **contraventions en revanche on cumule**.

– **Procéduraux** : les **crimes sont jugés par la Cour d'assise** (ou cour criminelle départementale). Les **délits sont jugés par le Tribunal Correctionnel** et les **contraventions relèvent du Tribunal de Police** (si elles y parviennent). L'**instruction** (forme d'enquête) est une **obligation en matière criminelle**, **possible en matière de délit**, et **pas possible en matière de contravention**. Certaines procédures rapides sont réservées à certaines catégories d'infractions :

- Amende forfaitaire réservée aux contraventions et quelques délits
- comparution immédiate seulement en matière de crime
- délais de prescription de l'action publique sont 1 an pour contravention, 6 ans en matière de délits, et 20 ans en matière de crime.

Paragraphe 2 : La classification des infractions d'après leur nature

A – Infraction politique et infraction de droit commun

C'est une distinction classique qui consiste à réserver aux **infractions politiques** une **moins grande sévérité que pour les infractions de droit commun**. Il est plus noble de commettre une infraction pour ses idées que pour de l'argent etc. Idée **apparue à une période où on changeait rapidement de régime** (empire, monarchie, consulat, république etc) et on pouvait facilement être condamné pour nos idées.
 -> Le **législateur a aboli la peine de mort en matière pol en 1848**. Globalement, on a un régime moins sévère pour pol que pour droit commun. Par exemple, en matière criminelle, la détention criminelle = infraction politique et réclusion criminelle = droit commun.

- détention : cellule unique -> régime de détention plus souple que droit commun
- réclusion : plusieurs pas cellules

Comment distinguer une infraction politique des infractions de droit commun ? Le CP ne dit rien, on s'est **tourné vers la JP : deux conceptions possible : conception objective, ou subjective.**

– **Objective** : certaines infractions par leur objet même **protègent la chose politique**. Ex : incrimination de la fraude électorale, espionnage, trahison, etc

– **Subjectives** : savoir si le **but politique ou le mobile politique transformait la nature de l'infraction**. Est-ce qu'une infraction de droit commun (meurtre ou assassinat) peut être une infraction pol ?
 -> **Arrêt Conseil Constit, 20 août 1932, affaire Gorguloff** : anarchiste qui a commis un assassinat d'un Président de la République en exercice = intention politique. Mais alors est-ce que l'intention traduit l'infraction en infraction politique ? => Intérêt très important car question de savoir s'il encourait la peine de mort ou pas... **La cour de cass estime que le mobile ne donne pas à l'infraction sa nature politique.**

Le critère est un critère purement objectif. Est ce que l'infraction porte atteinte à la chose politique ou pas. **Aujourd'hui, la distinction a perdu bcp de son intérêt, la peine de mort n'existe plus du tout, le régime de détention et le régime de réclusion sont assez proches.**
 => L'intérêt aujourd'hui est principalement que la comparution immédiate n'est pas applicable en matière pol, ainsi que l'extradition (on n'extrade pas les réfugiés politiques).

B – Infraction militaire et infraction de droit commun

Les **infractions militaires sont d'une certaine façon des infractions disciplinaires**. Elles suivent un **régime juridique différent** des infractions de droit commun.

Les infractions militaires sont celles qui consistent en un **manquement aux obligations et à la discipline militaire**, comme la désertion, l'insoumission, refus d'obéissance, etc

Défini dans le code de justice militaire. Il y a des peines pénales mais également des peines purement militaires (perte du grade, etc).

Certaines infractions commises par des civils peuvent aussi être militaires si elles portent atteinte à la chose militaire. La moitié des personnes qui travaillent à la défense sont des civils mais sont soumis à la discipline militaire.

En revanche, les infractions de droit commun sont celles qui sont des infractions de droit commun commis par des militaires (militaire qui en vacance vole qlqch), soit des infractions commises par des civils.

Intérêt de la distinction : il y a des juridictions spécialisées, soit le Tribunal Correctionnel spécialisé (juge formé au droit pénal militaire) soit, en temps de guerre Juridiction de Force Armée (militaires qui vont juger).

L'extradition est également exclue pour les infractions militaires

C – Infraction de terrorisme et infraction de droit commun

Le terrorisme a amené la création d'une législation d'exception. Les premières lois datent de 1986, c'est à ce moment là qu'on donne une définition juridique du terrorisme art 421-1 du CP.

Deux conditions sont exigées pour être caractérisées d'infractions terroristes :

– Doit faire parti de la liste :

- atteinte volontaire à la vie
- atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
- enlèvement ou séquestration
- détournement d'avion ou de navire
- vol, extorsion, destruction de bien, dégradation, etc

– Il faut un mobile particulier : doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Intérêt de la distinction : les peines sont aggravées par rapport au droit commun : un meurtre est puni du 30 ans, meurtre à caractère terroriste est puni à perpétuité.

De plus, il existe un système d'exemption ou de diminution de peine pour les repentis en matière terroriste (ceux qui donnent des informations, ou qui informent avant la commission de l'acte).

D'un point de vue procédural il y a aussi des peines plus sévères : possibilité d'une perquisition de nuit + garde à vue bcp plus longue (24h x 2 en droit commun, contre 48h renouvelable en terroriste) + juridictions spécialisées = cour d'assise spéciale (sans jurée, que des magistrats). La procédure est centralisée à Paris (un seul Procureur compétent).

On a mis en place d'un fond d'indemnisation pour les victimes d'attentats terroristes (existe maintenant en droit commun mais rare). (partie de notre assurance reversée pour victime)

D – Criminalité organisée et infraction de droit commun

La criminalité organisée est une réalité criminologique très connue et très étudiée depuis longtemps. On parle parfois de mafia, camorra, globalement elle désigne une criminalité qui est en principe grave voire très grave, et très souvent trans-nationale. C'est également une criminalité dangereuse et difficile à combattre. Le législateur a pris conscience de la spécificité de cette criminalité et progressivement a mis en place un régime juridique, parfois inspiré par les infractions de terrorisme (plus sévère que les infractions de droit commun).

Le premier texte qui est venu, en droit français, légiférer en la matière est la loi du 9 mars 2004. Depuis, régulièrement, le régime juridique se durcit contre les infractions de criminalité organisée. Le législateur a fait, comme en matière de terrorisme, pour définir la criminalité organisée. Il a non pas adopté une incrimination mais dégagé des critères permettant de rattacher à la criminalité organisée des incriminations déjà existantes.

Concrètement, le code de procédure pénale détermine deux catégories d'infractions relevant de la criminalité organisée.

– Article 706-73 CPP donne une liste de 15 infractions, soit commises en bande organisée, soit impliquant une pluralité d'auteur et une certaine organisation.

On trouve : le meurtre en BO, le trafic de stupéfiants, les crimes et délits aggravés de proxénétisme, crime et délits de terrorisme, le vol en BO, les crimes aggravés d'extorsion, l'enlèvement et la séquestration commis en BO, le blanchiment et le recel de blanchiment pour les infractions précédemment énumérées, l'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer une des infractions énumérées.

– Il y a également une liste à l'article 706-74 CPP : liste ouverte qui concerne toutes les autres infractions commises en bande organisée.

Cette distinction a pour effet d'aggraver fortement les peines encourues et la procédure pénale applicable. Ex : le vol simple est puni de 3 ans et 45 000 euros d'amende. Le vol en bande organisée est un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende. Sur un plan procédural, la criminalité organisée relève de juridiction spécifique : JIRS (juridiction inter-régionale spécialisée). Elles sont composées de magistrats spécialisés, formés à la criminalité organisée. La JIRS de Marseille est compétente pour juger toute la criminalité de tout le Sud + la Corse.

De plus, les durées de GAV est plus longue qu'en droit commun. En droit commun c'est 24h renouvelable 1 fois, là c'est 48h renouvelable 1 fois.

Lors de la criminalité organisée on peut repousser l'intervention de l'avocat, les perquisitions peuvent se faire à tout moment. On peut également mettre la personne sur écoute, et même sous vidéo.

=> Moyen d'enquête extrêmement puissant mais également réducteurs de liberté.

Le Code pénal prévoit un système qui ressemble au système des repentis : celui qui dénonce ses complices et qui révèle des infractions peut bénéficier, soit d'une exemption de peine (déclaré coupable mais pas de peine), soit d'une réduction de peine (réduit de moitié la peine).

Section 2 : Le choix des incriminations : opération de qualification

La qualification des faits est l'opération intellectuelle qui permet d'appliquer la règle générale et abstraite au cas concret et particulier de l'espèce.

On va donc **déterminer l'incrimination applicable** et **l'appliquer effectivement aux faits de l'espèce**. C'est une **opération essentielle au regard du principe de légalité**.

Cette opération est également **lourde de compétence car elle va déterminer le régime applicable**, a la fois sur un plan substantiel, mais aussi sur un plan procédural.

-> opération délicate au regard du nombre d'incrimination qui existe.

Il y a un **certain nombre de règles qui vont permettre de choisir entre les qualifications** en concours. Parfois, malgré cela, on arrive pas à déterminer, et on se trouve dans le concours idéal de qualification.

Paragraphe 1 : Choix entre les qualifications en concours

Il y a deux principes généraux qui dominent cette question de la qualification.

1/ La **qualification est fixée à partir du moment où les faits ont été commis indépendamment d'un changement de situation ultérieur** -> Le moment où les faits ont été commis

2/ On doit retenir la **qualification qui correspond le plus exactement aux faits de l'espèce** -> englobe le plus concrètement l'ensemble des faits dont le juge est saisi = peut autoriser une requalification des faits, pour une qui serait plus complète, plus adaptée. Pour autant, **le juge est tenu par les faits qu'on lui amène, il ne peut pas s'auto-saisir**.

Le droit pénal précise les critères du choix et les modalités du choix

A – Les critères du choix

Il existe un nombre très importants et inconnu d'infraction. Pour déterminer la qualif applicable on va **raisonner sur des groupes d'infractions**. Certaines qualif s'excluent les unes-les-autres parce qu'elles sont incompatibles, ou parce qu'elles sont redondantes.

1/ Les qualifications incompatibles

Cette **incompatibilité peut être juridique** (juridiquement exclusive, comme un homicide qui est soit volontaire soit involontaire ne peut pas être les 2 à la fois).

Parfois, cette incompatibilité juridique donne lieu à une **troisième qualification** : par exemple, on a en même temps un vol et des violences, la qualification sera alors vol avec violences (peine alourdie du fait de la violence).

Parfois, **l'incompatibilité est psychologique** : l'étude de la psychologie du délinquant conduit nécessairement à choisir une des deux qualifications. Par exemple : le vol et le recel (le recel est le fait de détenir quelque chose obtenu illégalement) ainsi, **le vol est nécessairement un recel**. La **jurisprudence va donc exclure le recel lors d'un vol car c'est l'intention du départ** (voulait voler, pas receler).

De même, **on ne cumule pas les infractions de meurtre et de non assistance à personne en danger** (on tue une personne, c'est logique qu'on ne l'assiste pas).

2/ Qualifications redondantes

Deux sortes :

– une qualification va recouvrir totalement une autre qualification qui elle est un peu plus réduite. Cas lorsqu'il y a une qualif générale et une qualif spéciale.

→ Par exemple : le meurtre est le fait de causer un homicide volontaire (30 ans de prison) . Un assassinat est un meurtre avec préméditation (intention préalable à la commission des faits, perpétuité) → meurtre et assassinat se recouvrent. Qualif qui recouvre l'intégralité des faits (meurtre) et une qualif plus réduite (assassinat).

– question entre qualification large et qualification partielle. Les mêmes faits constituent à la fois une infraction autonome ou / et l'élément constitutif ou la circonstance aggravante d'une autre. On va retenir la qualif qui permet de regrouper au maximum l'ensemble des faits.

→ Par exemple : vol + destruction légère de biens. On ne va pas retenir seulement la destruction légère de bien, mais aussi le vol car englobe aussi la destruction de bien.

De la même façon, on retiendra l'homicide involontaire aggravé, et pas le simple homicide involontaire, ou la même mise en danger d'autrui. On va chercher la qualif qui s'adapte au mieux à l'ensemble des faits (souvent incrimination plus large et plus sévère)

B– Les critères du choix de la qualification

Question de savoir comment, concrètement, on va fixer, choisir la qualification.

1/ La détermination de la qualification

La qualif est **appréciée au temps de l'action, au moment des faits**. Il faut se placer au moment des faits pour fixer la qualification. Il y a une sorte de cristallisation de la qualification au moment de l'action, de sorte que peu importe ce qu'il se passera plus tard (que la loi change, que les faits changent). Par exemple, le **repentir**, fait de vouloir après coup effacer les conséquences de l'infraction, ne **change rien à l'infraction**. Par exemple : si le voleur vient après les faits rendre le bien parce qu'il regrette. On va tout de même qualifier les faits comme vol.

Si la loi change, on applique la rétroactivité in mitius par exemple. On va faire tomber l'infraction mais la qualification reste la même.

Ex : infraction de non représentation d'enfant (fait de ne peut remettre l'enfant à celui qui en a l'autorité parentale, des parents qui divorcent par exemple). Elle s'apprécie au moment des faits. Même si après coup, on se voit attribuer la garde exclusive de l'enfant.

Concrètement, comment va t'on déterminer la qualification ? Elle va être **déterminée au moment ou l'on saisi le juge**. C'est l'acte initial de saisi du juge qui va fixer la qualification. Le juge ne peut s'auto-saisir, ce n'est pas lui qui fixe la première qualification. Le plus souvent c'est le **Procureur de la République**, c'est lui qui va saisir le juge, soit avec un réquisitoire introductif (juge d'instruction), soit avec une convocation directement devant le Tribunal correctionnel. → dans la convocation il est indiqué pourquoi il est poursuivi, la qualification.

L'une des formes classiques de poursuite est la comparution immédiate. C'est une personne qui est interpellée, on trouve sur lui de la drogue, de l'argent en liquide (beaucoup), en sortant de GAV on amène l'intéressé devant le Proc, pour le déferlant et va donner l'orientation qu'il donne au procès.

-> Soit il recevra une notification de procès, soit comparution immédiate, dans la journée.
Au moment du déferlant, le Proc donne la qualification.

La **qualification initiale** est donc soit donnée par le Procureur, soit par la victime qui peut saisir **directement le tribunal** (plainte avec constitution en partie civile)

Une fois que cette première qualif est fixée, elle **peut évoluer, être modifiée**. On va saisir un juge avec une qualif initiale mais **le juge peut en choisir une autre pour en trouver une plus adaptée**. Mais attention, **le juge ne peut pas élargir sa saisine**. Il doit se baser sur les mêmes faits.

2/ L'évolution de la qualification

La qualif est **fixée au départ par quelqu'un d'autre que le juge, mais elle peut évoluer**. Le juge peut modifier la qualification, il **doit d'ailleurs restituer aux faits la qualif véritable lorsque ce n'est pas le cas**. Si, sur la base des faits, il apparait que la qualification échappe a sa compétence, il se déclare incompétent. Par exemple, un TC est saisi du délit d'agression sexuelle. A l'audience, il va apparaitre que les faits résultent d'une agression sexuelle avec pénétration = viol. Au quel cas, le TC doit se déclarer incompétent. Mais comme la Cour d'assise ne peut pas s'auto-saisir, le dossier va revenir au procureur, qui va devoir cette fois saisir la bonne juridiction.

Parfois, la qualif peut évoluer. Une requalification **peut évoluer a la hausse, ou a la baisse** (qualif plus grave ou moins grave)

Il y a cependant des **règles qui encadrent la requalification** :

- Le **juge ne peut jamais élargir sa saisine**, sauf si la personne poursuivie donne son consentement express.
- Le **juge ne peut modifier la qualification qu'en donnant la parole a la personne poursuivie pour qu'elle s'explique sur la nouvelle qualification**

Paragraphe 2 : le concours idéal de requalification

Il arrive parfois qu'on arrive pas a déterminer la qualification applicable, car **plusieurs qualif semblent applicables en même temps**.

Cette situation s'appelle un **concours idéal de qualification** : cas ou plusieurs qualif sont applicables a une action unique.

-> C'est différent du **concours réel de qualif** : **plusieurs faits susceptibles chacun d'une qualification**. Ces diff qualifications en concours réel vont être jugé en même temps.

- Dans le **concours idéal** on a plusieurs faits et une qualif retenue = une **seule déclaration de culpabilité**
- Dans le **concours réel** on a plusieurs faits et donc plusieurs qualification : **plusieurs déclarations de culpabilité**

-> Dans le concours idéal. Exemple : une personne qui jette une grenade explosive dans un café (terrorisme). On a apriori plusieurs qualif possible (destruction d'édifice, tentative d'homicide involontaire, tentative d'assassinat, etc).

=> Principe de l'unité de qualif

A – Principe de l'unité de qualification

Le **concours idéal se résout normalement par une seule et même qualification**. On a un fait unique et a ce fait unique va correspondre une seule qualif, et donc une seule déclaration de culpabilité. On dit souvent « une seule action ne peut faire l'objet de qualif distincte et de peine séparée. »

La **JP décide que le fait unique doit être réprimé sous sa plus haute expression pénale**. Le Conseil Constitutionnel a considéré que, en vertu de **l'art 8 de la Déclaration 1789**, **la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires**. Le **principe de proportionnalité qui en découle implique que lorsque plusieurs dispositions pénales sont susceptibles de fonder la condamnation d'un seul et même fait, les sanctions subies ne peuvent excéder le maximum légal le plus élevé**. -> On va chercher ce que l'auteur de l'infraction a voulu faire.

Ex : le chèque sans provision était puni de la même façon que l'escroquerie. J'achète une voiture sur le boncoin, je paye avec un chèque sans provision. Ici, on hésite entre sans provision et escroquerie. On va retenir le but de l'auteur = l'escroquerie.

Dans tous les cas, lorsqu'il y a une seule qualif, il va y avoir une seule déclaration de culpabilité, et donc les **peines encourues sont seulement les peines de l'infraction poursuivie**.

Ex : j'hésite entre qualif A = punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et qualif B punie de 5 ans et 15 000 euros d'amende.

- ° **Si concours idéal** = je vais choisir la **qualif la plus appropriée, la B car la plus sévèrement punie**.
- ° **Si concours réel** = le lundi il commet l'infraction A, le mardi le B. On **va le poursuivre pour A et B car deux faits différents, deux qualifications différentes et donc deux culpabilité**.

=> Question des peines encourues. Peine A + B ? Aux Etats-Unis oui, on additionne les peines. Mais **en France on va retenir les peines les plus lourdes encourues**. Il sera condamné pour A et B mais va encourir la peine la plus sévère pour chaque infraction = 5 ans d'emprisonnement + 45 000 euros d'amendes

B – Exceptions : la pluralité de qualification

Cette pluralité est très exceptionnelle : il **peut arriver que le concours idéal donne lieu a deux qualif** (1 faits = 2 qualifs) le **concours idéal se transforme en concours réel**.

- **Pluralité d'atteinte a des valeurs sociales protégées différentes** : atteintes a des valeurs sociales différentes. La cour va alors **retenir les qualifications**. Ex : on reprend le cas du café qui explose. Si on retiens que la destruction du bâtiment, on ne prend pas en compte la mort des personnes. Mais si on ne retiens que le terrorisme, le proprio du bar n'est pas indemnisé. On va retenir les 2

- **Pluralité de victime** : notamment lorsque les **valeurs protégées sont les mêmes**. Cas de blessures involontaires a l'égard de différentes victimes. Ex : une personne qui est sous l'emprise de l'alcool et qui percute une autre voiture. Le conducteur a des blessures légères, l'un des passagers a 4 mois d'interruption de travail (ITT), et le dernier a rien. -> Blessures involontaires. Mais, a partir de 3 mois d'ITT c'est un délit, en dessous c'est une contravention (5e classe pour 10 jours et 4e classe pour 0 jours d'ITT). Un seul fait commis car un seul conducteur qui provoque l'accident. Normalement, un fait unique = qualif unique = peine unique. Mais dans ce cas là, on va choisir quoi ? Délit ? Contravention ? Quelle victime indemniser ?

La JP va dire que lorsqu'il y a plusieurs victimes, on va retenir toutes les qualifications. On va retenir un cumul de qualif = conducteur imprudent coupable de délit de blessures involontaire, de la contravention de 5e classe de blessures involontaire + contravention 4e classe de blessure involontaire.

= 1 faits = 3 qualifications = 3 culpabilité = une seule peine encourue, celle du délit. Dans ce cas la, les victime ont toutes été reconnues victimes, et vont pouvoir être indemnisé de dommages-intérêts.

-> Dans ce cas-la, on admet aussi qu'un fait unique donne lieu a plusieurs qualifications.

Titre 2 : Les éléments de l'infraction

Toutes les infractions ont un **élément matériel**. C'est **l'élément le plus visible** (facile de voir s'il y a eu un meurtre). De plus, le droit pénal est un **droit réaliste concret, on va commettre des actes**. Le droit pénal ne s'intéresse rarement à la pensée (l'envie de tuer quelqu'un). Mais le droit pénal n'est pas comme le droit civil, où l'on peut être responsable sans faute car la matérialité suffit.

En matière pénal cela n'existe pas, la **responsabilité pénale est largement morale**. Il n'existe pas de responsabilité sans faute. Il y a donc toujours deux éléments : élément matériel et l'élément moral.

Chapitre 1 : L'élément matériel de l'infraction

L'infraction nécessite toujours un élément matériel, un fait. Le code pénal fait référence a chaque fois a l'élément matériel, et même plus a cet élément qu'a l'auteur de l'infraction. « Le fait de faire ... est puni de... ». La matérialité est donc indispensable. Mais cette matérialité doit-elle causer un dommage ? Pas toujours, on puni aussi la tentative.

Section 1 : La matérialité de l'acte

Dans les textes d'incriminations, on d'écrit l'acte et parfois on mentionne une condition préalable (situation qui n'est pas exactement l'infraction, mais nécessaire pour que celle-ci ai lieu).

Ex : infraction bigamie (fait de se marier alors qu'on l'est déjà) le code puni le fait de se marier alors qu'on est déjà marié. La matérialité est le second mariage. Mais pour qu'il y ai le second, il faut le premier... La condition préalable, elle (le premier mariage) n'est pas punie.

Paragraphe 1 : La nature de l'acte

A – Infraction de commission et d'omission

1/ Le contenu de la distinction

La plus part du temps, le **CP décrit des comportements de commission**, il puni le fait de faire quelque chose (enlever la vie, soustraire la chose d'autrui, etc). C'est facile a voir et a constater. Mais parfois, dans la réalité, on a des faits différents. Que faire lorsque au lieu de tuer quelqu'un, on le laisse mourir ?

-> **Affaire Canson (séquestrée de Poitiers) 1986** : l'héritière de la société a été séquestrée par son petit neveu, mais il ne l'a pas tué, il l'a laissé mourir. Il est établi qu'il ne l'a pas tué mais qu'il l'a laissé mourir.

Est ce qu'on peut punir quelqu'un pour omission (quelque chose qu'il n'a pas fait) ?

La cour de cassation dit que le fait de laisser mourir quelqu'un n'est pas assimilable au fait de le tuer. On a du acquitter le petit neveu dans cette affaire.

Le Parlement a réagit après et a incriminé spécialement la non-assistance a personne en danger.

=> On ne peut pas assimiler une omission a une commisison. En revanche, rien interdit le législateur de punir des comportement d'omission. (non-assistance a personne en danger, non-représentation d'enfant, non-dénonciation de crime, etc)

Quand on a un doute sur le sens d'un texte (mal rédigé par exemple), quand on se demande si c'est une infraction de commission ou d'omission, c'est tjr commission. Les omissions ne sont que exceptionnels, lorsque la loi l'a expressément prévu.

Question aussi de savoir si on peu être complice par omission ? (témoin d'un viol mais on agit pas).

La complicité oblige une commission, le fait de laisser faire n'est pas normalement caractérisé.

En revanche une omisison peut être un cas de complicité lorsqu'il y a une obligation d'agir.

CM8 :

B – Acte unique ou acte multiple

L'élément matériel peut se dérouler en un seul comportement, un seul acte, ou au contraire, en plusieurs actes.

1/ Le contenu de la distinction

Il existe des infractions simple, des infractions complexes, et des infractions d'habitudes. Les simples se sont celles dont l'élément matériel est constitué d'un seul acte. Par exemple l'homicide involontaire, la matérialité est le moment ou la personne meurt, 1 seul élément matériel. Idem pour le vol, un seul acte pour constituer l'infraction. Il y a d'autres infractions plus complexes : l'éléments matériels suppose une pluralité d'acte, c'est le cas notamment de l'escroquerie. Dans l'escroquerie, il y a au moins deux actes = des manoeuvres frauduleuses (ou l'usage d'un faux nom, fausse qualité etc) et la remise de la chose. Parfois, il y a même plus que 2 manoeuvres frauduleuses.

Les infractions d'habitudes sont une catégorie d'infraction un peu particulière car l'élément matériel est constitué par la répartition de la même matérialité. C'est le fait de faire plusieurs fois quelque chose qui, fait isolément, n'est pas punissable. Exemple, l'exercice illégal de la profession (d'avocat, de medecin, de notaire, de banquier, etc) n'est pas en soit punissable, même si c'est contre de l'argent. Si c'est fait une fois ce n'est pas punissable, mais si ça devient une habitude ça devient une infraction.

=> Suppose au moins deux actes matériels.

2/ Les conséquences

– La compétence territoriale : lorsqu'on dépose une plainte, on le fait au près d'une juridiction territorialement compétente. Les infractions complexes et d'habitudes peuvent donner lieu a plusieurs localisations différentes (un élément commis en Italie, l'autre en Espagne, etc). Dans ce cas là, il va falloir choisir la juridiction qui va nous juger

– Prescription de l'action publique : le lendemain du jour de commission de l'infraction (le lendemain de l'élément matériel). En matière d'infraction simple c'est facile car un seul acte. En matière

d'infraction complexe, on va faire courir la prescription a partir du dernier acte. Pour les infractions d'habitudes, on pourra le juger pour l'ensemble de son acte, car ce qui compte c'est l'ensemble des faits.

Paragraphe 2 : La durée de l'acte

A – Le contenu de la distinction

La plupart des infractions se caractérisent en un seul instant, un seul trait de temps = **infractions instantanées**. C'est le cas du vol, du meurtre, l'escroquerie.

D'autres ont une certaine durée. Par exemple le recel, ou la detention d'image pédo-pornographiques, etc

B– Les intérêts de la distinction

1/Prescription

Les **infractions instantanées** se prescrivent a compter du lendemain de sa commission. On peut marquer une date précise a partir du moment ou l'élément matériel est commis.

Pour les **infractions continues**, le point de départ du délais de prescription est le jour ou l'infraction a cessé. C'est donc quasiment imprescriptible, car si on detiens un bien provenant d'un vol, tant qu'on le détient, la prescription n'existe pas encore. Elle ne débutera que lorsqu'on se sépare de l'objet volé.

2/ Application de la loi pénale dans le temps

Lorsqu'une loi nouvelle survient, elle s'applique diff selon que l'infraction est instantée ou continue. Si **instantanée**, on a une date précise pour l'infraction, et d'entrée de l'application (plus sévère ou plus douce)

En revanche, lorsque c'est une **infraction en continue**, la loi nouvelle va pouvoir s'appliquer. Si les peine du recel sont durcies durant qu'on recèle, on appliquera la loi nouvelle.

3/ La complicité

Le complice est celui qui s'associe volontairement a une infraction principale commise par quelqu'un d'autre. Par exemple c'est celui qui va donner le code du coffre fort a celui qui va le voler. Le voleur est celui qui vole, et celui qui donne les renseignements est le complice.

Il est difficile de savoir si infraction instantanée ou continue.

→ Cour de Cass : est-ce que le délit d'évasion est instantanée ou continue ? Cela dépend de l'évasion (préméditée ou non). Dans le cas en espece, le détenu a une libération provisoire, pour un weekend. Arrivé en avance, il décide de boire une bière puis rate l'heure de rentrée à la prison. Il va loger chez un ami a lui. Quelque temps plus tard, on va interpellier le détenu, ainsi que la personne qui la herbergé.

Si l'infraction est instantanée, l'aide apportée par son ami n'est pas caractérisée comme complicité. En revanche si infraction continue, son aide est de la complicité, car l'infraction continue toujours.

-> La Cour de cassation estime que l'évasion est une infraction instantanée.

Section 2 : Le résultat de l'acte

L'élément matériel produit le plus souvent un résultat. Dans le vol, c'est la disparition de la chose. Dans le meurtre c'est la perte de la vie. Dans la grande majorité des infractions il y a un résultat. On dit que ce sont des **infractions matérielles**, elles causent quelque chose.

Il y a des infractions pour lesquelles le résultat de l'acte est indifférent, il n'y en a pas forcément. On parle d'**infractions formelles**. C'est le cas pour les infractions d'omission. Cela marche aussi pour les infractions d'empoisonnement. L'infraction est caractérisée même si succès du poison ou pas.

Dans la tentative, le CP s'intéresse finalement peu au résultat, il réprime un acte qui n'a pas causé de résultat.

Paragraphe 1 : L'exigence d'une relation causale avec le résultat

Etre responsable signifie répondre de quelque chose, de ses actes. Le plus souvent, un acte a des conséquences, ce résultat est important parce que c'est souvent l'aspect le plus visible de l'infraction, le plus facile à prouver (un mort par exemple). Le droit pénal envisage donc le résultat de l'acte, et envisage un lien de causalité entre l'acte et son résultat.

A – La certitude du lien de causalité

Toute responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le résultat. C'est ce lien qui va permettre de s'assurer que c'est bien l'auteur de l'acte qui sera responsable, et pas quelqu'un d'autre. La cour de cass le rappelle de temps en temps (affaire du sang contaminé), en considérant que le lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage étant incertain, les manquements des responsables des cabinets ministériels et des membres du centre national de transfusion sanguine ne pouvaient être incriminés.

– La question de la certitude de la causalité est une question classique en droit de la responsabilité. C'est aussi une question qu'on rencontre en droit pénal. La plupart du temps c'est assez facile d'établir le lien entre l'acte et son résultat, grâce à des moyens techniques, scientifiques qui permettent de le faire. La JP est très attentive à la preuve de la certitude du lien de causalité. Parfois il y a également une pluralité de causes (plusieurs chasseurs qui tirent sur un chercheur de champignons, impossible de savoir qui l'a tué)

– On a imaginé un certain nb de théories pour apporter une réponse à cette pluralité de causes : la faute collective (ils sont tous responsables), scène unique de violence (plusieurs personnes qui donnent des coups à une victime sans qu'on sache qui a donné le coup mortel).

– Il y a également la question de la rupture de causalité : ex une personne qui traverse la route, un automobiliste le percute car il ne l'a pas vu. Blessé, opération, mais contracte une infection à l'hôpital, et meurt. Est-ce que l'automobiliste est responsable d'homicide involontaire ? Non, car causalité certaine avec les blessures, mais rupture de causalité avec le décès, ce n'est pas sa faute s'il est mort.

– Reste la question des prédispositions de la victime, la situation dans laquelle la victime a une fragilité cardiaque particulière par exemple. En principe, la JP va ignorer les prédispositions.

On condamnera quand même la personne, au moins pour homicide involontaire.

B- L'intensité du lien de causalité

Il y a en la matière plusieurs théories. Schématiquement, le lien peut être plus ou moins direct. Question de savoir qu'elle responsabilité on retiens, lorsque le lien est direct ou même quand il est indirect ?

- Théorie de l'équivalence des conditions : toute cause est retenue dès lors qu'elle intervient dans la réalisation du dommage, même si son intervention est minimale. Une cause, ici, c'est donc tout événement sans le quel le résultat ne se serait pas produit.

- Théorie de la causalité immédiate : on retiens les événements les plus proches du dernier résultat, le dernier élément.

- Théorie de la causalité adéquate : on va effectuer un tri entre les diff théories. On va retenir que ceux qui produisent normalement le résultat. Est-ce qu'il est normal, naturel, que tel événement entraine tel résultat ? On ne retiendra que les éléments dont la réponse est oui.

=> Ex : un motard est renversé sur la route par un automobiliste qui roule sur la BAU, car il est en retard (son chef lui a demandé un travail supp car le client a exigé une réponse urgente). Selon la théorie de l'équivalence des conditions, on pourrait presque retenir la responsabilité de tout le monde. Si on retiens la théorie de la causalité adéquate, on va se poser la question pour chaque élément. Selon la théorie que l'on retiens, on aura pas forcément le même résultat.

La JP a effectué une distinction entre les infractions intentionnelles et non intentionnelles. Pour les **infractions intentionnelles**, comme le meurtre, on retiens plutôt la théorie de la causalité adéquate. -> c'est la façon dont on défini le commencement de l'exécution (acte qui tendent directement a la commission de l'infraction).

Pour les **infractions non intentionnelles**, on retenais plutôt l'équivalence des conditions : conception très large de la causalité. On était extrêmement sévère avec ceux qui avaient pas directement causé le dommage, mais qui avait créé ou contribué a créer la situation qui avait permis la réalisation du dommage.

Ex : on a jugé que le maire d'une commune était responsable pour homicide involontaire lorsque des jeunes avaient accédé a un terrain de football interdit (avec un panneau le signalant) et suite a un accident un jeune meurt. Le maire a été condamné car n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage.

La loi a changé le 10 juillet 2000 : on a réécrit l'article 121-3 du CP, sur l'élément moral dans l'infraction. Cette loi a établi un lien entre la causalité et l'élément moral. En cas de causalité directe, une faute simple d'imprudence suffira. En cas de causalité indirecte, il faut désormais distinguer selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Pour les personnes morales, une faute simple suffit. En revanche, pour les personnes physiques, une faute simple ne suffit plus, il faudra établir soit une faute de mise en danger délibérée, soit une faute caractérisée qui exposait la victime a un risque particulièrement grave que l'auteur ne pouvait ignorer.

-> Permet de relaxer le maire car loi pénale plus douce

=> Permet d'alléger la responsabilité de ceux qui n'ont pas directement causé le dommage (les chefs d'entreprise, les maires, les directeurs, etc).

Paragraphe 2 : Indifférence d'une relation causale avec le résultat

Le résultat est indifférent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultat, mais il n'a pas une grande importance.

A – L'incrimination de l'acte inachevé (La tentative)

En droit pénal on punit des actes qui normalement produisent un résultat. Le fait de tuer volontairement autrui est puni de tant, le fait de voler est puni de tant. C'est l'élément matériel qui est mis en avant. Mais le droit pénal est aussi un droit moral, qui s'intéresse à la conscience de l'auteur. Il punit évidemment les infractions consommées. Mais il punit aussi les infractions tentées. La tentative marque la même volonté que l'infraction consommée. La différence c'est que lors de la tentative, l'infraction a ratée par suite de circonstances indépendantes de l'auteur.

1/ La tentative ratée / interrompue

De manière générale on assimile la tentative à l'infraction consommée. L'auteur d'une tentative punissable encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction consommée. Il y a néanmoins une différence. Il y a pas une tentative de contravention. On ne peut pas tenter de pas payer le paramètre. En matière de délit la tentative est punissable que si expressément puni par la loi. Pour les crimes, la tentative est toujours punissable.

L'art 121-5 du CP dispose que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » -> Il faut donc que la tentative soit composée d'un commencement d'exécution, et une absence de désistement volontaire.

On peut parfois essayer de déterminer le cheminement criminel : le dessein criminel (l'idée), résolution et extériorisation (le fait d'en parler par exemple) Enfin, il y a les actes préparatoires (achat d'un pistolet, entraînement) = jusque là ce n'est pas punissable. Vient ensuite le commencement d'exécution (le fait de rentrer dans le commencement des faits), et enfin la réalisation de l'acte. Parfois vient une étape supplémentaire, le repentir actif (regret).

La tentative commence au moment du commencement d'exécution. Il y a eu beaucoup de JP pour savoir la nuance entre les actes préparatoires et le commencement d'exécution. Il y a commencement d'exécution lorsqu'on commet un acte qui manifestait irrévocablement l'intention de son auteur. Le commencement d'exécution est aussi caractérisé par des actes tendant directement à la consommation de l'infraction lorsqu'ils ont été accompli avec l'intention de les commettre.

Aujourd'hui, la JP définit le commencement d'exécution comme les actes ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, l'infraction, celui-ci étant rentré dans la période d'exécution. -> [Arrêt Lacour 1962](#) + [arrêt Piazza 1974](#)

- Lacour = médecin qui souhaite trouver une alternative au divorce : recruter un tueur à gage pour tuer sa femme, lui donne des infos sur sa vie et son emploi du temps. Le tueur s'entraîne, etc au moment où il l'a dans le viseur, il change d'avis, puis dénonce à la femme l'acte de son mari.

Le mari est donc poursuivi, et le tueur pour complicité. L'arrêt va définir le commencement de l'exécution comme étant le jour où il était près, arme chargée etc, à tuer la femme.

On a condamné personne

– Piazza : les policiers sont informé que braqueur vont braquer une banque. Au moment ou ils vont le faire, les policiers les arrêtent. Les braqueurs estiment que les policiers les ont arrêté trop tôt. La Cour estime que non, ils pouvait etre arrêté car commencement de l'exécution.

La tentative n'est pas punissable si l'auteur du commencement de l'exécution a volontairement arrêté l'exécution de son infraction.

→ Faible dangerosité de l'intéressé. Il est pas si dangereux puisque spontanément il s'est arrêté. C'est aussi une prime pour favoriser les retours en arrière, pour encourager les gens a ne pas aller au bout.

A l'inverse, celui qui rate l'infraction, (rate la victime par exemple), c'est une circonstance indépendante de sa volonté, c'est donc punissable. Celui qui ne va pas au bout parce qu'il est arrêté par la police, idem si la victime résiste.

Question de la volonté du désistement est parfois compliqué. Que faire lorsque l'auteur arrête parce qu'il a peur d'être arrêté ? Si c'est juste un peur générale, c'est volontaire. Si peur très circonstanciées (il entend les sirènes de police etc), ça reste punissable.

Le désistement, pour être efficace doit être volontaire et doit être antérieur a la consommation de l'infraction. Si c'est postérieur, c'est un repentir actif, cad le fait pour l'auteur de vouloir revenir sur l'infraction pour l'effacer ou en limiter les conséquences. L'infraction reste punissable.

2/ L'infraction impossible

Peut-on être condamné pour une infraction qu'il était impossible de faire ? Par exemple, on tue une personne mais elle etait déjà morte, ou alors on essaye de voler dans la poche vide de quelqu'un.

Cas du mari qui veut tuer sa femme, mais elle meurt quelques minutes plus tôt.

Il ne l'a pas tué. Mais il a eu un comportement particulièrement dangereux, car il n'a pas changé d'avis.

En France, on va quand même condamner la personne. On condamne pour tentative d'assassinat. → Tous les éléments de la tentative sont réunis, commencement d'exécution, et circonstances extérieures a la volonté de la victime.

→ [Arrêt Perderaux 1956](#) : la JP condamne pour tentative de meurtre.

B – Incrimination de l'acte dangereux

Le droit pénal développe de plus en plus souvent des infractions de prévention, ou en tout cas des infractions qui vont être considérées comme consommées alors qu'elles n'ont causé aucun dommage.

1/ Infraction formelle

Elle s'oppose a l'**infraction matérielle**, qui produit un résultat. Dans l'**infraction formelle**, le résultat n'importe peu. On va réprimer un comportement indépendamment de son résultat éventuel. C'est comme si on réprimait une tentative a titre principal.

La plus connue est l'empoisonnement, [article 221-5 CP](#)

C'est une infraction très dangereuse, car on ne la voit pas venir. L'empoisonnement est défini comme le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances.

Il est constitué par le fait d'administrer volontairement des substances mortifères (de nature à entraîner la mort). La consommation de l'infraction intervient au moment où la substance a été administrée.

Ce qui compte c'est que l'administration de substances mortifères, et pas le fait que la personne meure ou pas.

2/ L'infraction obstacle

Infraction qui a été incriminée par le législateur pour faire obstacle à une autre infraction plus grave. C'est parfois le moyen de punir des comportements qui normalement ne sont que des actes préparatoires. Par exemple, la participation à une association de malfaiteurs, ou les menaces (de mort notamment).

Pour faire obstacle à l'infraction très grave, on va intervenir plus tôt.

On va également incriminer le délit de risque causé à autrui **article 223-1 CP**. On réprime celui qui a exposé autrui à un grave risque, consciemment, volontairement, mais sans causer de dommages (par exemple le fait de prendre l'autoroute à contre sens).

Toutes ces infractions obstacles tendent à se développer (on punit maintenant la divagation de chien, etc), et notamment en matière de terrorisme. Mais on ne peut pas généraliser ces infractions car on ne sait pas si la personne va réellement passer à l'acte, et cela reviendrait à réduire énormément de libertés.

Chapitre 2 : L'élément moral de l'infraction

CM9 : 12/11

La responsabilité pénale n'est pas la conséquence automatique d'un acte matériel, mais la conséquence d'un **acte matériel** et **d'une culpabilité**. Toute infraction pénale suppose nécessairement un élément moral. C'était déjà le cas sous l'ancien code pénal, même s'il ne le mentionnait pas clairement. **Sous l'ancien code c'est la jurisprudence qui a énoncé l'exigence d'un élément moral**, arrêt très connu → **Arrêt Laboube 13 décembre 1956** « toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ».

Le Conseil constit dans sa décision du 16 juin 1999, a énoncé qu'il résulte de l'art 9 de la DDHC, « s'agissant de crimes et de délits, que la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés », « la définition d'une incrimination en matière délictuelle doit inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral intentionnel ou non de celle-ci ». Il existe plusieurs types de fautes pénales : le CP actuel consacre à l'élément moral un article important : **Article 121-3**. Cet article comporte plusieurs alinéas qui envisagent différents types de fautes.

Alinéa 1 : « il n'y a point de crime ou de délits sans intention de le commettre » → Il **visé donc la faute intentionnelle**, la faute la plus courante. = tous les crimes sont intentionnels, certains délits, et certaines contraventions

Alinéa 2 évoque une **exception de l'alinéa 1** = la **faute de mise en danger délibérée**.

Alinéa 3 et 4 : **autres fautes non intentionnelles** = faute d'imprudence simple, et la faute de mise en danger délibérée, soit la faute caractérisée.

L'alinéa 5 évoque les **fautes contraventionnelles**. On va distinguer 3 catégories de fautes.

La faute intentionnelle, les fautes non-intentionnelles et la faute conventionnelle.

Section 1 : La faute intentionnelle

L'intention est l'élément moral de tous les crimes sans exception, de la très grande majorité des délits (ils sont tous intentionnels, sauf exception), et de quelques contraventions.

L'intention est la **volonté de commettre un acte dont on sait qu'il est interdit par la loi pénale**. C'est aussi la volonté consciente de violer la loi pénale. Elle peut être plus ou moins précise, elle peut désigner le dol général, ou alors le dol spécial.

Paragraphe 1 : Le dol général

Sauf texte d'incriminations particuliers, plus précis, **l'intention désigne le dol général**, cad la volonté de commettre le fait dont on sait qu'il est interdit. C'est l'intention minimale, basique.

A – L'importance de la volonté de commettre le fait incriminé

1/ La notion d'intention

L'intention est la volonté de commettre l'infraction telle qu'elle est déterminée par la loi. L'intention est une volonté consciente, mais elle n'est pas exactement la conscience de commettre l'infraction. Si on perd conscience, on perd logiquement sa volonté. L'intention ce n'est pas non plus le mobile (la raison subjective pour laquelle on commet l'infraction, comme la jalousie, la luxure etc).

L'intention n'est donc ni la conscience ni le mobile. C'est la **volonté d'un comportement et d'un résultat envisagé** (pas forcément le résultat au quel on arrive), c'est la volonté orienté vers un résultat dont on sait qu'il est interdit par la loi. On parle souvent en matière pénale de dol. En droit pénal, le **dol peut être indéterminé**, cad on a bien une **volonté d'un comportement, mais pas une volonté précise du résultat**. Par exemple, coups et blessures, on a bien la volonté de frapper, en revanche le résultat recherché peut être une ITT de 8 jours, une ITT de plus de 8 jours, ou même un résultat particulièrement grave (mutilation, etc). C'est un dol indéterminé car on sait pas trop le but recherché. Parfois le résultat est bien déterminé, comme le vol. Le dol peut aussi être– il va au delà du résultat envisagé, par exemple avec les coups mortels, on voulait bien donner un coup de poing mais sans vouloir tuer. Il y a également ce qu'on appelai autre fois le dol – = la faute de mise en danger → Volonté de comportement mais pas de volonté de résultat.

A l'inverse, il y a l'imprudence, ni volonté de comportement, ni volonté de résultat (accident de voiture car chercher son tel dans son sac par exemple)

Entre les deux, ce trouve le dol éventuel, ou la faute de mise en danger délibérée → On veut le comportement mais pas le résultat (faire demi tour sur l'autoroute, volonté du comportement, mais ne veut pas causer d'accident). → Plus grave ça que l'imprudence.

2/ Sa mise en oeuvre

– **Le moment de l'infraction** : elle est intentionnelle lorsque l'intention est **présente au moment de l'élément matériel**. Si l'infraction est antérieure, au moment de l'élément matériel elle n'existe pas = préméditation → Circonstance aggravante dans la plus part des cas. Pour un meurtre, ça le transforme en assassinat.

– La preuve de l'intention : question importante et parfois délicate. C'est une question de fait qui va relever de l'appréciation des juges du fond. On va étudier les faits et le plus souvent la preuve de l'intention se déduit des faits (28 coups de couteau, difficile de plaider la maladresse). L'intention peut aussi se déduire du fait que l'on ai visé telle ou telle partie du corps. Dans certains domaine, la preuve de l'intention est très difficile a rapporter, et la JP a apporté une motivation très contestable en adoptant une quasi présomption de l'élément moral. La cour de cass a dit que « dans certains domaines techniques, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, implique de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 alinéa 1 du CP ». Mais c'est toujours en connaissance de cause car « nul n'est censé ignorer la loi ». Cette jp est sensée déduire l'élément moral de l'élément matériel. Cette JP est évidemment contestable même si elle est commode, et elle n'existe plus aujourd'hui que pour quelques infractions : les anciens délits matériels. Sous l'ancien CP, la JP avait dégagé des délits matériels, cad, déterminé au cas par cas des délits qui n'étaient constitués que d'un élément matériel. Avec l'arrivée du nouveau CP avec l'article 121-3 al 1. Depuis le CP, les délits matériels sont devenus soit des délits intentionnels, soit des délits d'imprudence (non intentionnels). Les délits purement matériels, sans élément moral, n'existent plus.

B– L'indifférence du mobile

Le **mobile** est la raison personnelle de commettre l'infraction : la jalousie, la colère, l'amour, etc. C'est une notion subjective. Les mobiles sont versatiles, variables.

1/ Le principe de l'indifférence des mobiles

En pénal ce qui importe c'est l'intention mais pas le mobile. Le mobile n'est évidemment pas l'intention, et ni un fait justificatif. Le fait de commettre une infraction « pour rire » n'empêche pas l'incrimination. → Ce serait trop facile d'être relaxé, et reviendrait à rendre légale la vengeance privée.

2/ La prise en compte exceptionnelle des mobiles

Il peut y avoir une prise en compte juridique, ou factuelle.

– Juridique : certaines incriminations exigent un **dol spécial**. Cad une intention très précise, et parfois ce dol spécial est un mobile. Par exemple : l'abus de biens sociaux est le fait pour un dirigeant d'une société de détourner l'argent de celle-ci. Le texte précise est le fait d'utiliser les biens de la société à des fins personnelles, ou pour favoriser l'entreprise dans lequel le dirigeant est intéressé. Ou alors en matière de terrorisme, il est défini par rapport au mobile : fait de commettre une des infractions de la liste lorsqu'elles sont commises en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est le but qui va transformer une infraction en infraction terroriste. → Le mobile est un élément constitutif de l'infraction. Parfois, le mobile est une circonstance aggravante, comme par exemple le racisme, l'homophobie etc. Le mobile peut également être la religion.

=> C'est le texte qui le prévoit

– Factuelle : le mobile est pris en compte de manière factuelle dans une perspective d'allègement de la peine. Avant c'était le cas des crimes passionnels (aujourd'hui c'est au contraire une circonstance aggravante). Parfois, le mobile peut venir atténuer la peine prononcée. Par exemple une personne qui vole un riche pour donner à un pauvre. Cas dans lequel c'est particulièrement vrai : euthanasie. C'est le fait d'enlever la vie de quelqu'un (avec son consentement), et techniquement l'assassinat est puni de réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, avec la prise en compte du mobile (achever les souffrances), on peut largement atténuer la peine.

Paragraphe 2 : Le dol spécial

On se contente d'un dol général, un dol minimal. Mais assez souvent, le CP exige un dol plus précis = le **dol spécial**.

A – La notion

Le **dol spécial** est une **intention particulière, plus précise**. Si le texte le prévoit, c'est une condition supplémentaire pour que l'infraction soit commise. La JP a expliqué que l'élément moral du vol est l'intention de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire d'une chose qui ne nous appartient pas. C'est ce qui fait que celui qui trouve un porte-feuille par terre et qui cherche la carte d'identité de la personne, il ne sera pas considéré comme voleur. Le plus souvent c'est le texte de l'incrimination qui prévoit un dol spécial.

Il y a une infraction qui est une désinformation : fait de faire courir de fausses rumeurs, faire courir des choses fausses, est une infraction pénale lorsqu'elle est faite en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère.

Le dol spécial implique finalement une **intention particulière et donc une preuve particulière**. Lorsqu'un dol spécial est exigé, la preuve de l'intention doit être plus précise, plus complète. La distinction entre dol spécial et dol général est peu visible, elle conduit à un degré supplémentaire dans la preuve. Cette distinction peut aussi avoir des conséquences sur le terrain de la qualif.

B – La mise en oeuvre du dol spécial

Deux intérêts :

- La qualification : c'est le dol spécial qui permettra de choisir la qualif. → Violence mortelle, ou meurtre ? Matériellement c'est la même chose, c'est l'élément moral qui va changer. Dans le meurtre, la JP estime qu'il faut avoir l'intention de donner la mort.
- La preuve : plus le dol spécial est précis, plus la preuve de l'infraction sera difficile, plus on aura des moyens d'être relaxé.

Le dol spécial est l'exigence d'une preuve plus précise, cela étant, en pratique, il est assez rare que la question du dol spécial soit discuté.

Il n'y a pas de crime non intentionnel, très peu de délits non intentionnels, et quelques contraventions non-intentionnelles.

Section 2 : Les fautes non intentionnelles

Les fautes non-intentionnelles, historiquement, sont l'**imprudence** ou la **négligence**. De nos jours, on parle tjr d'imprudence et de négligence, mais surtout d'**omission**, manquement aux obligations de sécurité, faute de mise en danger délibéré, etc.

Ces fautes sont parfois requises en fonction des circonstances, et notamment de la causalité. Il y a eu ensuite une évolution législative très importante en la matière, surtout depuis l'adoption du CP en 1992. Cette évolution législative a fait suite à une rigueur jurisprudentielle très grande. Pourtant, ces fautes non intentionnelles sont faites de quelques incriminations, il n'y en a pas bcp.

Cette évolution tiens à plusieurs facteurs : le nb d'infractions non-intentionnelles a certainement bc augmenté. Il y a plus d'homicide involontaire auj qu'en 1810.

D'abord parce que sont apparues des machines potentiellement dangereuses qui n'existaient pas avant (la voiture notamment).

De plus, la société s'est complexifiée, avec parfois une certaine dilution de la responsabilité, des accidents collectifs qui n'existaient pas sous l'ancien CP. Ces accidents causent en 1x beaucoup de victimes (explosion d'usine, affaire de la vache folle, etc).

Aussi, il y a une plus forte sensibilité aux accidents. Aujourd'hui, on cherche presque systématiquement un responsable. → On se tourne souvent vers les décideurs, les chefs d'entreprises par exemple.

Il y a également le lien qui existait entre imprudence pénale et imprudence civile. Pdt longtemps la Cour de cass énonçait le principe d'unité des fautes civiles et pénale d'imprudence. S'il y avait une faute pénale d'imprudence, il y avait forcément une faute civile.

Le problème c'est que les juges ont parfois raisonné en droit pénal en considérant les conséquences civiles de leur décision. Si on relaxait la faute pénale, on relaxait la faute civile (pas de dommages intérêts). Les juges pénaux ont décidé qu'ils condamneraient pénalement même des micro-fautes, pour permettre l'indemnisation. Mais on a donc consacré énormément de fautes pénale.

C'est ce qui a amené le législateur à intervenir à plusieurs reprises : succession de lois pour essayer d'adopter des solutions justes en la matière. Certains textes ont touché le droit pénal, mais d'autres textes se sont intéressés au droit civil. La **loi du 5 juillet 1985** est la loi sur les accidents de la circulation (loi Badinter), l'auteur est responsable même s'il n'a pas commis l'accident.

Il y a eu surtout des lois pénales qui sont intervenues on les trouve à l'**art 121-3**, qui n'existait pas à l'ancien CP.

Puis, le code entré en vigueur est très rapidement modifié : **loi du 13 mai 1993**, on modifie l'**art 121-3 al 3**. On se rend compte que cette modification est inefficace. **Loi du 10 juillet 2000**, qui est plus importante.

Au coeur de toutes ces réformes on a un système complexe → Plusieurs type de fautes non-intentionnelles.

Paragraphe 1 : La faute d'imprudence simple

Faute la moins grave et la plus fréquente. Elle correspond à l'hypothèse où l'**agent n'a voulu ni le comportement ni le résultat**. Faute qui est l'élément moral de quelques infractions : (on a dit que y'en a peu), la plus importante est l'homicide involontaire, blessures involontaires. Si le préjudice est de moins de 3 mois, c'est un délit, si entre 3 semaines et 3 mois, contravention de 5e classe, si inférieure à 8 jours, contravention de 4e classe.

Il n'y a pas de crime non intentionnel, que des délits et contraventions. La question est de savoir ce qu'est une faute d'imprudence simple et comment on l'établit.

A- Le contenu de la faute d'imprudence simple

Art 121-3 CP : alinéa 1 intention, alinéa 2 dit que par exception il peut y avoir délit en cas de faute de mise en danger délibéré.

L'alinéa 3 est celui qu'on va étudier « il y a également délit lorsque la loi le prévoit. En cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement a une obligation de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » la faute simple désigne en réalité 3 comportements : **l'imprudence**, la **négligence**, ou le **manquement a une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement**. Quelque soit le type de faute, on a deux éléments : une **imprévoyance** et une **indiscipline**.

1/ L'exigence d'une imprévoyance

L'auteur d'une faute d'imprudence ou de négligence a nécessairement fait preuve d'une faute d'imprudence, il n'a pas prévu les conséquences dommageable de son acte. Soit il n'a pas eu du tout la volonté de son acte (il n'a pas fait ses lacets), soit il a voulu le comportement, mais pas qu'il soit contraire a la loi pénale. Par exemple il a doublé une voiture sur la route.

Il y a forcément une imprévoyance, totale ou partielle. Elle est liée au dommage, on a pas prévu qu'un dommage était possible. Le dommage est ici un élément de l'infraction. Habituellement en matière pénale on se fiche un peu du dommage. Pour les infractions non-intentionnelles, le dommage est un élément constitutif de l'infraction.

La peine va aussi varier en fonction du dommage, le dommage est donc un élément essentiel de ces infractions.

2/ L'exigence d'une indiscipline

Quelque soit le type de faute, il y a toujours une indiscipline. Lorsqu'il y a une réglementation que l'on a pas respecté, cette discipline est manifeste, il y a un comportement moralement condamnable. Par exemple le manquement d'obligation de sécurité c'est une indiscipline car on n'a pas respecté le règlement.

Parfois il n'y a pas de réglementation précis, et pourtant l'indiscipline résultera du non-respect d'une sorte de **standard de comportement**. On va regarder le comportement de l'agent et le comparer par rapport a un modele idéal et abstrait de normalité.

La vraie question n'est pas le contenu de la faute, mais comment on l'apprécie.

B - L'appréciation de la faute d'imprudence simple

Question compliquée a peut près résolue. Deux méthodes :

1/ Méthodes envisageables

Il peut y avoir une appréciation in concreto ou in abstracto. **In concreto** consiste a **étudier le comportement de l'agent en lui même, par rapport a lui même**, pas par rapport aux autres. On va s'intéresser à la psychologie de l'agent, sa situation perso, familiale, etc. Par exemple, un chirurgien qui se rate lors d'une opération, lors de l'appréciation in concreto on va s'intéresser a sa psychologie. C'est compliqué et pas forcément adapté.

L'appréciation **in abstracto** consiste a **comparer le comportement de l'agent avec a un modele idéal et abstrait**. C'est a priori plus adapté comme méthode, mais c'est souvent plus sévère. Il y a une tendance naturelle a examiner la faute a la lumière de ses conséquences. Ce modele idéal n'existe pas, c'est diff a envisager.

2/ La méthode retenue

Initialement, **l'art 121-3 al 3** se contentait de viser : l'imprudence, la négligence ou le manquement a une obligation de prudence ou de sécurité prévu par le règlement.

En absence de texte, comment établir ? La JP retiens **l'appréciation in abstracto**. Très sévère et a permis au juge de relever des micro-fautes, des poussières de fautes.

Le législateur est intervenu pour modifier **l'art 121-3 al 3 par la loi du 13 mai 1993**. Initialement, cette loi était destinée aux élus locaux. Elle devait modifier seulement le CGCT, pour protéger les maires, les élus locaux. Le Parlement a ensuite élargît ce texte a tout le monde. Il s'est retrouvé dans le CP et pas dans le CGCT. Ce texte est venu modifier l'art 121-3 al 3, et a rajouté « S'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli des diligences normales, compte tenu de ».

Question s'est posée de savoir qu'elle est la porté de ce texte, qu'est ce qu'il a changé. La doctrine est divisée, certains ont dit qu'on est passé a une appréciation in concreto, et d'autre ont dit qu'on restait a une appréciation in abstracto. C'es bien le cas, le texte n'a rien changé. Les « diligences normales » visent en fait un comportement idéal, abstrait. En fait, la méthode donné par l'article 121-3 al 3 était déjà appliquée.

Qu'a dit la JP ? Elle a confirmé que **l'on restait a une méthode d'appréciation in abstracto**. La JP est restée aussi sévère qu'avant.

Le législateur a été contraint d'intervenir a nouveau : **loi du 10 juillet 2000**. Cette loi a opéré pour le coup une révolution. Elle a consisté a **distinguer la faute requise en fonction de la causalité**. En cas de causalité indirecte, et pour les personnes physiques seulement, une faute simple ne suffit plus.

Paragraphe 2 : Les fautes d'imprudence qualifiées

CM10 : 19/11

Ces fautes d'imprudences qualifiées sont apparues avec le CP actuel, au départ pour combler une lacune entre la faute d'imprudence simple et la faute intentionnelle. La faute d'imprudence simple est une imprudence, une négligence, dans laquelle on n'a voulu ni le comportement ni le résultat. A l'inverse, l'intention est une faute par laquelle on a voulu le comportement et le résultat. Sous l'ancien code il n'y avait que ces deux extrêmes. Mais dans la réalité, parfois on a des fautes intermédiaires, dans lesquelles on a un comportement voulu, recherché, sans la volonté du résultat. Cette situation n'était pas prévue par l'ancien CP en tant que tel. Elle est pourtant grave (hypothèse de celui qui prend l'autoroute a contre sens). Le CP a donc intégré de nouvelles forme de fautes, plus grave que la faute d'imprudence simple, mais moins grave que l'intention.

C'est ainsi que le code pénal a intégré la faute de mise en danger délibérée a l'article 121-3 al 2, (entre l'alinéa 1 qui est l'intention et l'alinéa 3 qui est l'imprudence). La loi du 10 juillet 2000 a réformé a nouveau l'élément moral, et notamment les fautes non intentionnelles, en invitant a distinguer selon la causalité. -> En cas de causalité indirecte pour les personnes physiques une faute d'imprudence simple ne suffit plus, il faut soit une mise en danger délibérée, soit une faute caractérisée. Cette situation particulière est intégrée a l'article 121-3 al 4. Les fautes d'imprudence qualifiées sont en réalité deux fautes : faute de mise en danger délibéré / faute caractérisée.

A – Faute de mise en danger délibérée

Apparue dans le nouveau CP, c'est à dire en réalité en 1992. Elle est apparue comme une faute intermédiaire entre l'intention et l'imprudence simple. Mais elle joue désormais des rôles différents parce qu'elle intervient soit comme l'élément moral de quelques infractions particulières, soit comme l'élément moral de l'homicide involontaire ou des blessure involontaire du 10 juillet 2000.

1/ Le contenu de la faute de mise en danger délibérée

Correspond a ce qu'on appelle le dol éventuel. Mais contradictoire car le dol = intention, donc pas éventuel. En fait c'est la situation dans laquelle l'agent a voulu le comportement, avec la conscience du danger qu'il représentait.

Après la **faute intentionnelle de l'alinéa 1** (il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre) l'alinéa 2 dit que « tte fois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibéré de la personne d'autrui. »

L'article 223-1 du CP incrimine le fait « d'exposer directement autrui a un risque immédiat de mort ou de blessure de nature a entrainer une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, imposée par la loi ou le règlement. »

Cette incrimination est le délit de risque causé a autrui = il n'est pas nécessaire que le dommage survienne, car s'il survient ce sera une autre infraction (homicide involontaire, blessures etc). Ce délit est puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.

Pendant longtemps, la faute de mise en danger délibérée était l'élément moral d'une seule incrimination : le délit de risque causé a autrui

Certains auteurs ont parlé du délit de mise en danger mais c'était maladroit car élément moral de pleins de délit. Aujourd'hui c'est d'autant plus faux, car en matière de pollution il existe désormais des délits dont l'élément moral est aussi la mise en danger délibérée.

Cette faute de mise en danger délibérée consiste en une violation volontaire. L'article 121-3 dit que c'est une « **violation manifestement délibérée** ». Certains auteurs considèrent que la faute de mise en danger est une variante des fautes intentionnelles. En pratique, on va essayer de connaître la volonté de l'agent et la conscience qu'il avait de sa propre faute ou de ses compétences. De plus, la violation doit porter sur une « **obligation particulière** » de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cette obligation doit être particulière, cad qu'elle doit être prévu dans un texte.

Par exemple, il a été jugé que le fait de jeter un sac de détritus par la fenêtre d'une voiture n'est

pas un délit de risque causé a autrui. Pour que ca le soit, il faut que ce soit une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière prévu par un texte. Or, il n'y a pas de texte spécifique dans le code de la route par exemple sur le fait de jeter des détritrus sur la route. Cela veut dire qu'au cas par cas il va falloir rechercher une obligation particulière ou générale.

2/ Domaine de la faute

La mise en danger délibérée est d'abord apparue comme l'élément moral d'une infraction particulière de risque causé a autrui. L'idée était de réprimer un comportement dangereux sans dommage. Par la suite, la **loi du 10 juillet 2000** a donné a cette faute une autre rôle. Elle en a fait dans certains cas l'élément moral des infractions d'homicide involontaire ou de blessures involontaires. On s'est aussi servi de cette FMDD comme conséquence aggravante en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires.

a) Mise en danger comme modalité d'aggravation de la repression

C'est l'élément moral du délit de risque causé a autrui, c'est aussi l'élément moral de certains délits de pollution prévu par le code de l'environnement. En droit pénal on voit principalement le délit de risque casué a autrui. C'est un délit récent, qui vient combler cette lacune puisqu'il n'y avait pas d'incriminations particulières avant en présence d'une faute très grave mais sans dommage. Désormais, le fait d'exposer autrui a un risque très grave de mort, de mutilation, etc par une faute de mise en danger délibérée est puni alors même qu'il n'y a pas de dommage. Elle est aussi une circonstance aggravante des délits d'imprudence, des délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires. Lorsque il y a un dommage, on ne peut pas poursuivre sur le terrain de délit de risque casué a autrui (car sans dommage), il y a soit homicide involontaire, soit blessures involontaires. L'homicide involontaire est puni par **l'article 221-6 du CP**, et puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Il est possible que l'homicide involontaire résulte d'une faute de mise en danger délibérée. Concrètement, c'est la situation de celui qui prend l'autoroute a contresens mais heurte la voiture d'en face et tue les passagers. Homicide involontaire, mais la faute de mise en danger délibérée va être une circonstance aggravante. La peine encourue passe a 5 ans d'emprisonnement, et 75 000 euros d'amende.

Puis **loi du 12 juin 2003** a réformé les infractions non intentionnelles en matière d'accident de la route. Cette loi a créé une incrimination spécifique pour les délits d'homicide involontaire et de blessures involontaire causé par le conducteur d'un VTM (véhicule terrestre a moteur), cette loi a créé **l'article 221-6-1 du Code pénal** : l'homicide involontaire routier est puni au départ d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, alors que normalement l'homicide involontaire c'est 3 ans. Cet article prévoit des circonstances aggravantes en fonction des situations suivantes : absence de permis, alcoolémie, présence de stupéfiants, délit de fuite, faute de mise en danger délibérée et absence d'assurance. -> Si on cumule deux des situations, on passe a 10 ans d'emprisonnement.

b) Mise en danger comme modalité d'atténuation de la répression

La **loi du 10 juillet** a invité à distinguer en fonction de la causalité. On s'intéresse à l'**article 121-3 al 4**. Par dérogation à l'alinéa 3, les personnes morales, qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation sont responsables d'homicide involontaire ou de blessure involontaires, en cas de FMDD

Pour les personnes physiques, en cas de blessures ou homicide involontaire, une faute simple d'imprudence ne suffit plus : il faut une faute qualifiée, soit de MDD, soit une faute caractérisée. D'une certaine manière, cette loi a atténuée la décision car pour les décideurs, élus locaux etc qui ont organisés la situation qui a permis la réalisation du dommage, pour eux une faute simple ne suffit plus. Avant, ils auraient été condamné mais maintenant plus. Cette loi a dépénalisé une partie des blessures / homicides involontaires.

B – La faute caractérisée

La **faute caractérisée** est un nouveau type de faute, apparu avec la **loi du 10 juillet 2000**. On est ici dans l'**article 121-3 al 4**. « »

1/ Le contenu de la faute caractérisée

Le CP ne définit pas ce qu'est la faute caractérisée. Les travaux parlementaires permettent de comprendre comment on a envisagé cette faute. Dans les débats parlementaires on parle d'une faute présentant un caractère bien marqué, affirmé avec une particulière évidence. On comprend que le législateur s'est inspiré d'une faute existante en droit de la sécu sociale : la faute inexcusable. C'est une faute qui permet une indemnisation complémentaire en cas d'accident du travail. C'est une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire de la conscience du danger qui devait

Le législateur avait comme modèle cette faute inexcusable lorsque il a créé la faute caractérisée. C'est donc la JP qui a du définir petit à petit la faute caractérisée. **Arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 2 février 2001** qui a donné la première définition de la faute caractérisée → La cour d'appel dit « qu'à la lumière des observations formulés devant l'assemblée nationale et le sénat, il est possible de dire que pour revêtir les traits d'une faute caractérisée, la faute doit apparaître avec une particulière évidence, une particulière intensité, que sa constance doit bien être établie et doit correspondre à un comportement blâmable, inadmissible, étant précisé que l'extrême gravité du dommage et ses conséquences ne doivent pas être de nature à qualifier a posteriori la gravité de la faute. »

→ Rejoint l'expression de faute inexcusable

⚠ ce n'est pas une FMDD, car elle est délibérée, alors que la non.

C'est à la limite plus simple d'établir une faute caractérisée qu'une FMDD. Mais la JP a par la suite assoupli cette définition. La faute caractérisée peut être une faute unique très grave ou alors une accumulation de fautes simples. (accumulation d'imprudence ou de négligence). Ensuite, la JP va petit à petit assouplir le contenu même de la faute. Par exemple, on a retenu une faute caractérisée dans le cas d'un garagiste qui prête un véhicule de remplacement qui avait les pneus usés. Sur la route, un des pneus éclate et le conducteur cause un homicide involontaire. On a retenu la responsabilité du garagiste (causalité indirecte) et on a indiqué qu'il y avait une faute caractérisée.

Puis, **arrêt du 5 octobre 2004** : l'affaire se passe l'été derrière la Sainte Victoire. Un paysan va moissonner son champs (il fait chaud + vend). Une étincelle va sortir du pot d'échappement de la machine, met le feu au blé qu'il vient de moissonner.

Le champ brule, la flore de la Sainte Victoire aussi, etc, gros incendie. On mobilise des pompiers et des canadiens. Au moment de récupérer l'eau, le canadien s'écrase dans l'eau, et le conducteur et le copilotes meurent. On poursuit le paysan pour homicide involontaire (causalité indirecte). Loi du 10 juillet 2000, en recherche une FMDD : elle n'existe pas. On recherche l'existence d'une faute caractérisée : on va dire que ce paysan a commis une faute caractérisée : on dit que le paysan n'avait pas fait contrôler la moissonneuse par un concessionnaire de la marque (comme le préconisait la notice) et plus avait moissonné en période de sécheresse et de vent fort, un champ situé à la lisière d'une forêt, qu'il avait ainsi commis deux fautes caractérisées, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité d'agriculteur de la région. => Décision ultra sévère

Autre [arrêt du 6 septembre 2005](#) : dans une classe, un instituteur discute à la pause avec certains des élèves du prochain voyage de classe. Pendant cette inter-classe, il y a un des enfants qui tombe par la fenêtre et meurt. On poursuit l'instituteur pour homicide involontaire. La cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel ayant condamné l'instituteur, au motif qu'il connaissait la dangerosité de la situation résultant de l'ouverture des fenêtres pour les enfants, qu'il n'avait pas pris de mesure de fermeture permettant d'éviter les dommages, et qu'il avait ainsi commis une faute caractérisée exposant les élèves à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. La cour de cassation rajoute : en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombait, compte tenu de ses fonctions, compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié la décision.

-> Arrêt curieux : lorsqu'on parle de diligences normales, on parle de [l'alinéa 3 de l'article 121-3](#), on applique pas le bon alinéa ici...

Deux lectures possible :

- en commettant une faute caractérisée, a fortiori il n'a pas respecté les diligences normales
- les juges du fond interprètent la faute caractérisée à la lueur de la faute simple = interprétation contra-legem = explique pourquoi la JP est aussi sévère

L'article - dit que la faute caractérisée doit avoir exposé autrui à un risque d'une **particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer**. -> il faut donc qu'il y ait la faute et qu'on précise ses conséquences.

2/ Le domaine

La faute caractérisée est une des deux fautes prévue par [l'article 121-3 al 4](#), une des deux fautes requises pour les personnes physiques en cas de causalité indirecte. La faute caractérisée, schématiquement, c'est une faute un peu plus grave que l'imprudence simple, mais un peu moins grave que la FMDD. On commence par rechercher la faute de mise en danger délibérée (car plus simple à établir si les conditions sont réunies), si ce n'est pas le cas, on ira chercher la faute caractérisée.

Paragraphe 3 : Faute civile et faute pénale non intentionnelle

En droit pénal, les infractions d'homicides / blessures involontaires nécessitent un élément moral, qui est en fonction des cas, soit une imprudence, une négligence ou un manquement simple aux obligations, soit une FMDD, soit une faute caractérisée.

Sous l'ancien CP, la FMDD et la faute caractérisée n'existaient pas. L'article 1241 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.

On a la même notion en civil et en pénal. On s'était demandé quel lien il y avait entre la faute pénale d'imprudence et la faute civile d'imprudence.

La cour de cass, en 1912, énonce le principe d'unité des fautes civiles et pénales d'imprudence. C'est assez logique. Ce principe repose sur une règle qui est que le pénal, normalement, statue avant le civil. Pourquoi on commence par le pénal : principe d'autorité du criminel (du pénal) sur le civil.

La cour de cass, en 1912, dégage un principe d'unité des fautes : deux dimensions :

- Unité positive : s'il y a une faute pénale d'imprudence, il y a une faute civile d'imprudence
- Unité négative : pas de faute pénale pas de faute civile

Ce principe était parfois gênant et contourné par la JP. Il conduisait le juge pénal à condamner sur des poussières de fautes. En cas de relaxe en pénal, on contournait facilement par des mécanismes de responsabilité sans faute

Avec la [loi du 10 juillet 2000](#), on insère dans le [CPP l'article 4-1](#) disant que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de [l'article 121-3 du CP](#) n'empêche pas que soit retenue une faute civile d'imprudence au sens de l'article 1221, ou d'une faute de l'article inexcusable, au sens de l'article L452-1 du code de sécurité sociale.

→ lorsque la loi est sortie, les auteurs se sont divisés : certains disaient que l'unité était réduite mais existait encore, d'autres disaient que l'unité avait complètement disparue. Ce qui est sûr c'est que l'unité est au moins réduite.

=> [Arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en 2001](#), qui dit qu'on peut condamner civilement sur 1241 pour imprudence civile simple, après une relaxe pour homicide involontaire en cas de causalité directe = pas de faute pénale simple mais le juge civil peut retenir une faute simple

=> [Arrêt Cour de cass 2003](#) : retiens l'existence d'une faute inexcusable au sens de la sécurité sociale, après une relaxe pour cause d'absence de faute pénale simple = faute civile très grave mais en pénal elle n'est même pas caractérisée

→ Aujourd'hui, l'unité de la responsabilité civile et pénale n'existe plus du tout.

Section 3 : La faute contraventionnelle

La faute contraventionnelle est la moins grave des fautes pénales. Elle consiste en une simple inobservation des prescriptions réglementaires, sans intention, sans imprudence ou négligence. Selon la JP « en matière de contravention, il suffit en principe pour l'application de la loi pénale, que le fait punissable soit matériellement constaté ». → au regard de la faible gravité des comportements et des sanctions, on va se contenter d'établir la matérialité des comportements, sans rechercher un élément moral, sans rechercher une faute.

Certaines contraventions supposent un élément intentionnel (gifler un voisin, contravention intentionnelle). Si, sans faire attention, on blesse notre voisin de moins de 3 mois d'ITT, c'est une contravention non intentionnelle.

La grande majorité des contraventions se contente d'une matérialité. Si on paye pas le parcmètre on va avoir une amende, on se fiche de savoir si intention ou non de pas payer.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faute, on va juste pas la rechercher. Elle va se déduire de la matérialité.

Paragraphe 1 : La notion de la faute contraventionnelle

Certains auteurs estiment que les contraventions sont des infractions matérielles sans éléments moral. Mais la plus part des auteurs considèrent que la plus part des contraventions ont un élément moral qui se déduit de la matérialité. La cour de cass estime qu'en matière de contravention il suffit que le fait soit matériellement constaté.

Mais, l'article 121-3 al 5 dispose qu'il n'y a point de contravention en cas de force majeure. Si c'est un élément imprévisible, irrésistible et extérieur. Par exemple ouragan, on peut pas payer le parcmètre. Ainsi, cas de force majeure, il manque l'élément moral donc pas de condamnation. Il y a bien une faute contraventionnelle, mais elle est rare

Paragraphe 2 : Le régime

Classification tripartite : crimes, délits et contraventions. Mais les contraventions sont très différentes des crimes et délits. Le législateur, part de la faiblesse du comportement et du gravité, pour déroger aux principes du droit pénal.

En matière de contravention, on peut cumuler les peines.

Aussi, en contravention on peut condamner sans procès.

En matière de crime et délit il ya le principe innocence, alors qu'en contravention c'est l'inverse, présomption de culpabilité. (flaché en voiture, on va présumer que c'est le titulaire de la carte grise qui conduisait).

Les contraventions sont très dérogatoires : admissibles que parce que le comportement est pas grave et peine pas lourde (la peine la plus lourde est 1500 euros)

FIN

Méthodologie Examen

Cas pratique :

-> apporter une réponse a une question donnée

2pts la forme (français, style, présentation, clareté, etc)

18 pts le fond

=> le plan n'a aucune importance (peu être deux parties, 3, 4 ou même 1).

- cas pratique ouvert : faits et on demande ce qu'on en pense = trouver la question et y répondre

-> L'essentiel est d'apporter une réponse, c'est le raisonnement qui compte, pas forcément si on a dit oui ou non.

- cas pratique fermé : preparer le cas pratique et orienter la réponse

=> C'est le raisonnement qui compte

-> Dégager une ou plusieurs questions centrales, en essayant de clarifier les choses

Pas d'intro, pas de présentation des faits -> seulement expliquer le plan choisit

Majeure : texte ou jurisprudence = socle solide

Mineure :

Solution :

=> On peut faire deux fois ce schéma, une fois pour la premiere idée, et une fois pour l'autre idée -> puis trancher la meilleure solution.

Commentaire d'arrêt :

Capacité a comprendre une décision de justice et avec du recul dessus.

Notation :

Intro **6 pts** :

- accroche **0,5 pts** (max 3 phrases) = idée de partir du niveau juridique supérieur
- faits **0,5 pts**
- procédure **0,5 pts**
- pb **2 pts**
- solution (avec le dispositif et les motifs) **2 pts**
- annonce du plan **0,5 pts**

Plan **4 pts** :

-> Même si le plan est pas bon, on va pas forcément perdre des points

Lorsque la décision évoque deux pb juridiques : (par exemple savoir s'il y a complicité, et savoir s'il y a tentative), on fait deux questions et donc deux parties

Si 3 probleme on peut faire 3 parties.

S'il y a 4 questions, on peut les regrouper.

S'il y a qu'un problème :

On va essayer de dégager le problème et d'exposer la solution en deux temps. -> principe et exception,

Il faut toujours que le problème juridique, la solution et le plan coïncident.

- pas de verbe / pas de ponctuation / pas le mot « et » / pas de virgule

Contenu **8 pts** :

-> Expliquer et apprécier la décision : ce que dit la cour de cass, ce que ça veut dire, est ce que c'est nouveau classique, ou contreverse, qu'est ce qu'elle aurait pu dire

Forme **2 pts** :

- Grammaire, style cohérent, écriture lisible etc

=> Pas de conclusion à la fin du commentaire